

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Page

ARTICLE	1 – OBJET	8
	2 – LE MARCHE	8
	2.1 – Conclusion du marché	
	2.2 – Documents constituant le marché	
	2.3 – ordre dans lequel prévalent en cas de contradiction les documents du marché	
	2.4 – Autres documents annexes au marché	
	3 – OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES	11
	3.1 – Le maître d’ouvrage	
	3.2 – L’entrepreneur général, l’entrepreneur séparé ou le mandataire commun des entreprises groupées	
	3.2.1 – Rôle de l’entrepreneur général ou de l’entrepreneur séparé	
	3.2.2 – Rôle du mandataire commun des entreprises groupées	
	4 – COORDONNATEUR DE SECURITE	13
	5 – MAITRE DE L’ŒUVRE	13
	6 – OPC	13
	7 – SOUS-TRAITE ET APPORT	13
	8 – PERIODE DE PREPARATION	14
	8.1 – Durée	
	8.2 – Contenu	
	8.3 – Obligation des intervenants	
	8.4 – Intervention du coordonnateur sécurité santé	
	8.5 – Sanctions	
	8.6 – Application des décisions	
	9 – DIRECTION DU CHANTIER	16
	9.1 – Ordres de service ou directive	
	9.2 – Visites et investigations	
	9.3 – Direction du chantier	
	9.4 – Absences d’ordre	
	10 – MODIFICATION DES TRAVAUX	17
	10.1 – Travaux sans autorisation, travaux sur injonction administrative, décision judiciaire ou arbitrage	
	10.2 – Modifications dans l’importance ou la nature des travaux	
	10.3 – Travaux urgents	
	11 – RENDEZ-VOUS DE CHANTIER	17

12 – RESPONSABILITES ET ASSURANCES**18**

12.1 – Responsabilités

12.2 – Assurances

12.2.1 – Assurances individuelles de l'entreprise

12.2.2 – Assurances de chantier

12.2.3 – Dispositions communes

12.3 – Contrôleur technique

12.4 – Dispositions complémentaires

CHAPITRE II

EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE	13 – CONNAISSANCE DES LIEUX ET DE TOUS LES ELEMENTS AFFERENTS A L’EXECUTION DES TRAVAUX	21
	14 – ETUDES D’EXECUTION	22
	15 – QUALITE DES TRAVAUX	22
	16 – DILIGENCES NECESSAIRES – CHEFS DE CHANTIER ET OUVRIERS	23
	16.1 – Diligences nécessaires	
	16.2 – Commis – Chef de chantier – Ouvriers	
	16.3 – Chef de chantier	
	17 – DELAIS D’EXECUTION DES TRAVAUX	23
	18 – MATERIAUX ET FOURNITURES	25
	19 – CONTROLE ET ESSAIS DE MATERIAUX, FOURNITURES ET ELEMENTS FABRIQUES DE CONSTRUCTION	25
	20 – LOCAUX ET OUVRAGES TEMOINS	26
	21 – ATTACHEMENTS	26
	22 – ORGANISATION DU CHANTIER	26
	23 – PROTECTION DU CHANTIER	28
	23.1- Protection des ouvrages	
	23.2 - Interruption des travaux	
	23.3 - Tenue du chantier	
	23.4 - Clôture de chantier	

24 – HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS	28
24.1 – Dispositions générales	
24.2 – Dispositions particulières applicables aux opérations de construction dont le coût total excède 5 millions de francs : voies et réseaux divers de chantier	
24.3 – Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)	
24.4 – Collège inter-entreprises de sécurité, de santé et conditions de travail (CISSCT)	
25 – COORDINATION ENTRE LES ENTREPRENEURS	30
25.1 – Marché unique	
25.2 – Lots séparés	
25.3 – Percements et réserves de vides	
26 – ORDONNANCEMENT ET PILOTAGE	30
26.1 – La phase préparation de chantier	
26.2 – L'exécution des travaux	
26.3 – Les conditions d'exercice de la mission	
27 – RECEPTION	33
27.1 – Réception des supports	
27.2 – Opérations préalables à la réception	
27.3 – Demande de réception	
27.4 – Généralités	
27.5 – Opérations de réception. Procès-verbal de réception	
27.6 – Réception avec réserves	
27.7 – Réception des installations de chauffage central, de production d'eau chaude, ventilation contrôlée et climatisation	
27.8 – Réception des canalisations, réseaux, installations diverses	
28 – GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT ET DE BON FONCTIONNEMENT	36
28.1 – Définition	
28.2 – Désordres signalés postérieurement à la réception	
28.3 – Garantie de bon fonctionnement	

CHAPITRE III

MODALITES FINANCIERES

ARTICLE	29 – MONTANT DU MARCHE	38
	30 – DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL	38
	31 – TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	38
	32 – REVISION DE PRIX ET ACTUALISATION	39
	33 – GARANTIE DE PAIEMENT DES ENTREPRISES	40
	34 – GARANTIE DE BONNE FIN DE TRAVAUX	40
	35 – ETATS DE SITUATION	41
	36 – ACOMPTES SUR TRAVAUX	41
	37 – ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENTS	41
	38 – MEMOIRE ET DECOMPTE DEFINITIFS	42
	39 – RETENUE DE GARANTIE	43
	40 – INTERETS MORATOIRES	43
	41 – PENALITES	43
	42 – AUGMENTATION OU DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX	45
	43 – CAUTIONNEMENT A L'APPEL D'OFFRES	45
	44 – FRAIS DE DOSSIERS	45
	45 – CONVENTION DE COMPTE COURANT	45

CHAPITRE IV

DEPENSES D'INTERET COMMUN – COMPTE PRORATA

ARTICLE	46 – IMPUTATION	46
	47 – GESTION ET REGLEMENT DU COMPTE PRORATA	46
	48 – Sans objet	46

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE	49 – RESILIATION DU MARCHE	47
	50 – CONSEQUENCES DE LA RESILIATION	48
	51 – RECLAMATIONS DE L'ENTREPRISE	49
	52 – T.V.A.	49
	53 – CONTENTIEUX	49
	54 – PROPRIETE INDUSTRIELLE ET ARTISTIQUE	49
	55 – ADHESIONS AUX ACTIONS QUALITE MISES EN PLACES PAR LE MAITRE D'OUVRAGE	50
	56 – ELECTION DE DOMICILE	50

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

1. OBJET

- 1.1.** Le présent cahier des clauses administratives générales a pour objet de fixer d'une manière générale les droits et obligations respectives des parties dans l'exécution du marché de travaux conclu entre le maître d'Ouvrage et l'ENTREPRENEUR.
Le présent document s'applique aux travaux neufs ainsi qu'aux travaux de réhabilitation, de transformation et de réparation.
Il est prévu pour les types de marchés suivants :
- marchés au mètres ; bordereau de prix
 - marché à prix global et forfaitaire ;
 - marché sur dépenses contrôlées ;
 - marchés associant différents systèmes.
- 1.2.** Sous le terme « l'entrepreneur » sont désignés l'entrepreneur général, ou le mandataire commun du groupement d'entreprises ou l'entrepreneur séparé, suivant qu'il s'agit d'un marché unique ou de marchés en lots séparés.
- 1.3.** Le maître de l'ouvrage étant une société, les engagements de la société sont pris en son nom par son représentant légal ou statutaire désigné dans l'acte d'engagement ou le CCAP. L'entrepreneur renonce de façon formelle au droit d'exercer toute action personnelle contre ledit représentant.
- 1.4.** Le présent Cahier des Clauses générales figure au nombre des pièces constitutives du marché qui s'y réfère expressément. Il est rendu applicable soit par la signature des parties, soit par une disposition du Cahier des Clauses particulières du marché.

2. LE MARCHE

2.1. Conclusion du marché

Le marché est conclu :

- Soit par un acte d'engagement de l'entreprise contresigné par le maître d'ouvrage,
- Soit par une lettre de commande du maître de l'ouvrage dûment approuvée par l'entrepreneur et accompagnée du Cahier des Clauses particulières éventuel,
- Soit par l'acceptation écrite par le maître de l'ouvrage de la soumission présentée par l'entrepreneur dans les conditions énoncées lors de la consultation, quel que soit le mode de celle-ci,
- Soit par l'acceptation par le Maître d'Ouvrage et l'Entrepreneur du document appelé « Marché de Travaux » précisant les clauses particulières du marché.

Le marché, l'acte d'engagement ou la lettre de commande n'est valable que sous la condition que les documents prévus à l'article 2.4 ci-après soient joints.

Le marché peut prévoir des tranches fermes et des tranches conditionnelles.

2.2. Documents constituant le marché

Les conditions du marché résultent de l'ensemble des documents suivants datés et signés par les parties :

- 1) L'acte d'engagement ou la soumission acceptée par le maître d'ouvrage, la lettre de commande du maître d'ouvrage en référence aux remises de prix ou le marché de travaux.
- 2) Le cahier des clauses administratives particulières.
- 3) Le descriptif conforme à l'arrêté du 10 Mai 1968, s'il y a lieu
- 4) Le permis d'aménager et ses attendus
- 5) L'arrêté de permis de construire et ses attendus
- 6) L'arrêté de permis de démolir et ses attendus
- 7) Le règlement de ZAC, s'il y a lieu, et les règlements de circulation
- 8) Le rapport préliminaire du bureau de contrôle, s'il y a lieu
- 9) L'étude géotechnique et ses préconisations, s'il y a lieu
- 10) Le descriptif des ouvrages, éventuellement complété par les Cahier des Charges Techniques Particulières, les cahiers des charges spéciales et le cahier des Clauses Techniques Générales.
- 11) Les dessins (projet de conception) définissant les travaux à effectuer.
- 12) Le document énonçant les modalités pratiques de la coopération des différents intervenants du chantier en matière d'hygiène, de sécurité et de santé, conformément à l'article R 238-17 du Code du Travail, issu du décret n° 94-1159 du 26 Décembre 1994, et quand il est rendu obligatoire par l'importance des travaux, le projet de règlement du collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, conformément à l'article L 238-53 du Code du Travail, issu du décret n° 95-543 du 4 Mai 1995 (plan général de coordination sécurité).
- 13) Le calendrier prévisionnel des travaux établi par le maître d'œuvre ou l'OPC.
- 14) Les formules de révision de prix s'il y a lieu.
- 15) Le cahier des clauses générales.
- 16) La norme NF P 03-001 pour ce qui n'est pas traité dans le cahier des clauses générales.
- 17) La décomposition du prix global et forfaitaire établie par lot, ce document n'ayant de valeur contractuelle que pour l'établissement des états de situation, l'application des clauses éventuelles de variation de prix, l'évaluation des travaux modificatifs supplémentaires ou en diminution.
Ce document devra obligatoirement comprendre un poste « travaux de finition » estimé par chaque entreprise.
- 18) Le référé préventif s'il y a lieu

A titre d'information sont remis à l'entreprise :

- Les plans et descriptif du permis de construire déposé,
- Le rapport de sondage
- Le diagnostic des bâtiments existants en cas de réhabilitation
- Les dessins de géomètres y compris ceux définissant les héberges, les mitoyens,...
- Le relevé des ouvrages subsistants après démolition.

Les pièces suivantes seront, impérativement, jointes en annexe de l'acte d'engagement :

- 1) Les cartes de qualifications professionnelles QUALIBAT, QUALIFELEC,...
- 2) Les attestations d'assurances, avec montant des garanties et précisant s'il s'agit d'une assurance en capitalisation
- 3) Les quittances de primes d'assurances en cours de validité au moment de la DROC pour la garantie responsabilité décennale et pour toute la durée du chantier pour les autres garanties.
- 4) Un relevé d'identité bancaire.

Avant le démarrage des travaux le dossier sera complété par :

- 1) Le calendrier détaillé des études et des travaux
- 2) Les plans d'exécution de l'entreprise
- 3) Le plan d'organisation du chantier et le rapport technique de processus d'exécution de l'entreprise.
- 4) Planning de réalisation par tranches si nécessaire.

2.3 Ordre dans lequel prévalent en cas de contradiction les documents du marché.

De manière générale, l'ordre de prévalence découle directement de l'origine des documents :

A – Rédigés par le maître d'ouvrage (Acte d'engagement, CCAP, CCG, ...)

B – Données ou contraintes du maître d'ouvrage (Terrain, sols, existants, règlements, arrêtés de permis de construire, d'aménager et de démolir, rapports du contrôleur technique, documents relatifs à l'hygiène, la sécurité, la santé...)

C – Documents du maître d'œuvre

En cas de contradiction entre deux ou plusieurs pièces du marché, les stipulations de la pièce portant le numéro de moins élevé dans l'énumération du paragraphe 2.2. priment les autres.

En cas de contradiction entre deux ou plusieurs plans, les dressés à plus grande échelle primeront sauf avis contraire du maître d'œuvre.

Les documents généraux du marché cités dans le C.C.G. ou le C.C.A.P. et édités ou en vente dans le commerce ne sont pas fournis. Les parties contractantes reconnaissent les connaître.

2.4. Autres documents annexés au marché

Sont obligatoirement annexés au marché :

- Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 12.2.1.3. ci-après

- DISPOSITIF DE VIGILANCE (art D 8222-5 du code du travail)

En application de l'article D 8222-5 du code du travail, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à l'expiration de la garantie de parfait achèvement, les documents suivants :

- 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont je me suis assuré de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

- 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
- a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
 - b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
 - c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
 - d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

Lorsque le cocontractant est établi ou domicilié à l'étranger, les documents devant être annexés au marché sont ceux mentionnés aux articles D 8222-7 et D 8222-8 du Code du Travail.

En application de l'article D 8222-5 du code du travail, lors de la conclusion du contrat, la liste nominative des salariés étrangers employés par notre société et soumis à autorisation de travail.

Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié :

- 1° Sa date d'embauche ;
- 2° Sa nationalité ;
- 3° Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne dont les références seront communiquées au co-contractant.

- TRAVAIL DETACHE (pour le co-contractant non établi en France)

Conformément à l'article L 1262-2-1 du code du travail, dans le cas où l'entreprise détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux [articles L. 1262-1 et L. 1262-2](#) du code du travail, l'entrepreneur doit :

- adresser une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation et produire la copie de ladite déclaration
- désigner un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail pendant la durée de la prestation et en informer le maître d'ouvrage
- respecter les articles L 4231-1 et L 8281-1 du code du travail.

3. OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES

3.1. Le Maître d'Ouvrage

Le Maître d'Ouvrage est la personne pour le compte de qui les travaux sont exécutés :

- Il fournit les éléments nécessaires pour la bonne exécution des travaux et fait connaître en temps utile à l'Entrepreneur les modifications à apporter aux documents descriptifs des travaux en cas de changement dans la nature des ouvrages.

- Il règle le prix convenu dans les conditions et aux époques fixées par le marché.

3.2. L'Entrepreneur général – l'Entrepreneur séparé ou le mandataire commun des entreprises groupées.

3.2.1. Rôle de l'entrepreneur général ou de l'entrepreneur séparé.

3.2.1.1. L'Entrepreneur est responsable de la totalité de son chantier. Il lui appartient d'assurer la coordination des fournisseurs et entreprises dont il s'est assuré le concours pour les différents corps d'état, leur intervention en temps utile et la bonne exécution des directives données par le maître de l'œuvre, l'OPC éventuel et le coordonnateur sécurité santé. Ces directives ne le déchargent pas de ses responsabilités d'étude et de mise en œuvre. Il assure la garde, la direction, la surveillance et la sécurité du chantier. Il maintient son chantier en parfait état de propreté. Il se conforme strictement aux ordres de service du maître d'ouvrage.

3.2.1.2. L'Entrepreneur général soumet à l'agrément du maître de l'œuvre la liste des entreprises qu'il a choisies pour les différents corps d'état, compte-tenu de leur qualification. Le maître de l'œuvre soumet cette liste à l'agrément du maître de l'ouvrage.

Le maître de l'ouvrage, après avis du maître de l'œuvre, se réserve la faculté de refuser une entreprise proposée par l'entreprise générale. En tout état de cause, cette dernière reste seule responsable des entreprises à qui elle sous-traite.

3.2.1.3. L'Entrepreneur général assure le règlement de tous les frais afférents au chantier sauf à les répartir entre les entreprises spécialisées conformément aux accords qu'il aura pu passer avec ces entreprises.

3.2.1.4. L'Entrepreneur est seul qualifié pour recevoir le paiement de toutes les sommes dues par le maître de l'ouvrage, en exécution du présent marché.

3.2.1.5. En cas de défaillance d'une entreprise spécialisée, l'entrepreneur général est tenu de la remplacer par une nouvelle entreprise, qui devra recueillir l'agrément du maître de l'ouvrage après avis du maître de l'œuvre, comme il est dit ci-dessus.

3.2.1.6. Dans tous les cas, l'agrément de l'entrepreneur spécialisé par le maître de l'ouvrage ne peut jamais avoir pour conséquences la création d'un lien de droit quelconque entre lui et le sous-traitant, pas plus qu'une exonération quelconque, partielle ou totale, de la responsabilité de l'entrepreneur général qui reste seul tenu de la bonne exécution de son marché à l'égard du maître de l'ouvrage.

3.2.1.7. L'Entrepreneur est responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre.

3.2.1.8. Il est tenu au respect des règles de l'art. D'une façon générale, les documents suivants en vigueur à la date de remise des offres sont considérés comme fixant les conditions imposées aux matériaux et à leur mise en œuvre :

- Les règlements de construction, les normes et tout texte législatif en vigueur,
- Les cahiers des charges, prescriptions, cahier des clauses spéciales et règles de calculs D.T.U. propres au corps d'état intéressé,
- Les cahiers des prescriptions techniques générales édités par le C.S.T.B., Gaz de France et Electricité de France, Promotelec, Consuel, Calliance,...,
- Les recommandations professionnelles.

3.2.1.9 Il est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, l'hygiène, la santé et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, en répondant à toutes les obligations mises à sa charge par les textes réglementaires en vigueur.

Spécialement l'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise sur le chantier : échafaudages, gardes corps ou filets, engins de levage, installations électriques, etc., ou charger de ces vérifications, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme compétent.

Il doit exercer une surveillance continue sur le chantier à l'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, à quelque corps d'état qu'ils soient rattachés, ainsi qu'aux personnes employées à un titre quelconque sur le chantier.

Il est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans l'exécution de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer à toutes personnes. Il s'engage à éventuellement garantir le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre de tout recours qui pourrait être exercé contre eux du fait de l'inobservation par lui de l'une quelconque de ses obligations. Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent être déplacés ou enlevés sans son accord exprès.

Il s'oblige à aviser sans délai le coordonnateur sécurité-santé, le Maître d'œuvre et le Maître d'Ouvrage de tous les risques nés ou à naître de l'exécution des travaux.

3.2.1.10. Il est tenu au respect absolu du calendrier d'exécution.

3.2.2. Rôle du mandataire commun des entreprises groupées.

3.2.2.1. Le mandataire commun doit être agréé par le maître d'ouvrage et désigné par lettre d'accord par l'ensemble des entreprises par lesquelles il est mandaté. Le maître d'ouvrage pourra prendre connaissance de la convention de groupement qui lie les entreprises mais celle-ci ne pourra lui être opposable.

3.2.2.2. Le mandataire commun est responsable de l'accomplissement des travaux dans leur totalité. Il assure la coordination des entreprises groupées.

3.2.2.3. Le mandataire commun assure l'intervention des entreprises en temps utile et la bonne exécution des directives données par le maître de l'œuvre. Le mandataire commun signe toutes les factures des entreprises du Groupement avant présentation au Maître d'œuvre.

3.2.2.4. Pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la levée de toutes les réserves, le mandataire commun est responsable du bon accomplissement des travaux réalisés par chacune des entreprises faisant partie du groupement, pour la part des travaux réalisés par elle.

3.2.2.5. Le mandataire commun règle tous les frais afférents au chantier, sauf à les répartir entre les entreprises groupées. Le maître de l'ouvrage reste étranger à ces opérations.

3.2.2.6. Le mandataire commun doit, dans les huit jours, informer le maître de l'ouvrage si l'un des entrepreneurs groupés vient à décéder ou vient à se trouver dans l'un des cas de résiliation prévus au présent marché. Il appartient au maître de l'ouvrage de remplacer l'entrepreneur défaillant comme il est dit ci-après (art 50).

3.2.2.7. Le mandataire commun ne peut se substituer une autre personne sans l'autorisation écrite du maître de l'ouvrage.

3.2.2.8. Il assure, ou fait assurer par un agent de liaison (OPC) la coordination des entrepreneurs groupés, leur intervention en temps utile, la transmission et la bonne exécution des ordres donnés par le maître de l'œuvre et, plus généralement, le pilotage et l'ordonnancement des travaux.

Si le mandataire commun n'assure pas ou ne fait pas assurer convenablement cette mission de pilotage et d'ordonnancement, le maître de l'ouvrage, sur proposition du maître de l'œuvre, peut le mettre en demeure de satisfaire, dans un délai de huit jours aux obligations qui lui incombent ; si cette mise en demeure reste infructueuse, le maître de l'ouvrage peut exiger l'intervention d'un organisme spécialisé agréé par lui et rémunéré par le mandataire commun, lequel ne peut réclamer aucune indemnité de ce fait et conserve l'ensemble de ses responsabilités.

Dans cette hypothèse, et malgré l'intervention d'un organisme spécialisé désigné par le maître de l'ouvrage, les pénalités seront appliquées conformément à l'article 41.

3.2.2.9. Le mandataire commun informe chaque membre du groupement qu'il est tenu aux obligations générales des entreprises reprises dans l'article 3.2.1.

4. COORDONNATEUR DE SECURITE

Le coordonnateur de sécurité est la personne physique ou morale qui organise la coactivité entre les entreprises aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Il exerce sa mission dans le respect des dispositions du Code du Travail issues de la loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993 et de ses textes d'application.

Cette mission est distincte de la mission de coordination assurée par le maître d'œuvre, telle qu'elle est exposée à l'article 25 du présent cahier des clauses.

5. MAITRE DE L'ŒUVRE

5.1. Le maître de l'œuvre est la personne physique ou morale qui assume la conception, la direction, la coordination et la surveillance des travaux.

5.2. Les fonctions du maître de l'œuvre peuvent être accomplies par une ou plusieurs personnes, la direction et la coordination des travaux peuvent avoir été confiées soit à l'entrepreneur général soit au mandataire du groupement d'entreprises.

6. O.P.C.

L'O.P.C. est la personne physique ou morale qui assume la mission d'ordonnancement de pilotage et de coordination des travaux de construction en matière de délais sauf dans le cas d'entreprises groupées, l'O.P.C. exerce sa mission de manière indépendante et réfère immédiatement au maître d'ouvrage de tout événement ou de toutes difficultés susceptibles de porter atteinte au respect des délais.

7. SOUS-TRAITE ET APPORT

7.1. L'entrepreneur titulaire du marché ne peut sous-traiter tout ou partie des travaux qui lui ont été confiés sans l'autorisation préalable et écrite du maître de l'ouvrage, sur proposition du maître de l'œuvre.

7.2. L'entrepreneur titulaire du marché est responsable de son sous traitant vis à vis du maître de l'ouvrage.

7.3. Pour l'application du présent article, l'apport par l'entrepreneur de son marché à une société ou un groupement est assimilé à un sous traité.

7.4. La demande d'agrément du sous traitant doit être présentée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage par écrit, avec l'indication des modalités de paiement du sous traitant et la production soit d'une caution bancaire garantissant toutes les sommes pouvant être dues au titre du sous traité, soit d'un pacte de délégation dans les termes de l'article 1275 du Code Civil permettant au sous traitant d'être réglé directement par le maître de l'ouvrage. Le non respect de ces conditions est de nature à bloquer le règlement des lots ou travaux sous traités jusqu'à la régularisation de la situation.

Si le maître de l'ouvrage accepte le sous traitant après avis du Maître d'oeuvre, il en agréé également les conditions de paiement.

La non-information du maître d'ouvrage concernant les entreprises sous-traitantes vaut rupture du marché aux torts de l'entrepreneur.

L'entrepreneur titulaire du marché est tenu pour toutes les entreprises sous traitantes de fournir les pièces annexes au marché prévues aux articles 2.2. et 2.4.

Le maître de l'ouvrage peut exiger de connaître la liste des sous traitants dès la signature des marchés.

8. PERIODE DE PREPARATION

8.1. Durée

La période de préparation dure entre 1 et 3 mois. Sa durée prévisionnelle est fixée dans le C.C.A.P. Cette durée est incluse dans le délai global contractuel des marchés de travaux.

8.2. Contenu

Lors de cette période seront étudiés et mis au point :

8.2.1. L'organisation du chantier

- Installation de chantier
- Bureau de chantier
- Installations communes
- Clôtures selon impositions de la commune, de la Z.A.C.
- Plan de circulation du domaine public
- Autorisations de voiries et de survol nécessaire.

8.2.2. Le règlement du chantier

- Annuaire des participants
- Organisation du courrier
- Détermination des diverses réunions, de leur spécificité, de leur périodicité
- Circuit d'élaboration, de transmission et d'approbation des documents d'études
- Tableau de suivi des documents
- Page de garde des documents, des dessins, codification
- Police de chantier
- Contrôles et auto-contrôles

8.2.3. La liste et le calendrier relatifs aux documents d'études notamment pour :

- Les dessins d'exécution
- Les spécifications techniques détaillées
- Les notes de calculs
- Les échantillons
- Les locaux et ouvrages témoins

8.2.4. Le calendrier détaillé des études et des travaux

8.2.5. Les documents de la gestion comptable des travaux

- Décomposition des ouvrages en tâches élémentaires
- Détermination de la valeur des tâches élémentaires
- Gestion financière des marchés

8.2.6. La définition et la gestion du compte inter-entreprises

- Contenu
- Désignation du gestionnaire
- Désignation du comité de surveillance
- Mise au point du règlement

8.2.7. Les problèmes de sécurité et de santé

- Intervention du coordonnateur sécurité santé
- Risques particuliers
- Méthodologie et moyens à mettre en œuvre, études, documents, plans et croquis
- Mise en place du registre journal de la coordination
- Plan général de coordination sécurité mis à jour
- Si nécessaire, collège inter-entreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail

- Et plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Les modalités de la phase finale du chantier

- Date prévisionnelle des réunions de préparation aux réceptions
- Liste des documents à fournir : D.G.D., D.O.E., D.I.U.O. en 5 exemplaires, attestations d'assurances et quittances.

8.3. Obligations des intervenants

Les titulaires des marchés de travaux sont tenus de participer et d'apporter leur contribution pleine et entière aux réunions et aux décisions prises pendant la période de préparation.

En particulier ils sont tenus, pour les lots et les ouvrages qui les concernent, de procéder aux analyses et décompositions nécessaires à l'élaboration des documents d'ordonnancement, de planification et de gestion.

Ils sont tenus d'accepter et de signer tous les documents élaborés pour les transformer en documents contractuels.

8.4. Intervention du coordonnateur sécurité santé

Le maître de l'ouvrage a confié au coordonnateur désigné dans le CCAP une mission conforme à celle instituée par la loi n° 93-1418 du Décembre 1993 et des textes pris pour son application.

Le marché peut avoir pour objet :

- soit une opération de première catégorie soumise à déclaration préalable, à PGS SPS et à Collège Interentreprises de Sécurité de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) ;
- soit une opération de deuxième catégorie soumise à déclaration préalable, à PGS SPS ;
- soit une opération de troisième catégorie pour les autres opérations au sens de l'article R 238-8 du Code du Travail

En vue de permettre au coordonnateur d'assumer sa mission de façon efficace, le maître de l'ouvrage a arrêté les dispositions ci-après :

- Le maître d'œuvre invitera le coordonnateur à toutes les réunions qu'il organisera pour la préparation du chantier et pendant le cours de sa réalisation.
- Les études réalisées tant par le maître d'œuvre que par les entreprises ou autres intervenants, ainsi que tous documents, plans ou croquis seront systématiquement communiqués au coordonnateur dès leur mise au point
- Les entreprises sont en outre tenues de communiquer au coordonnateur toutes précisions, renseignements ou documents que celui-ci pourrait être amené à leur demander concernant leurs modes d'intervention sur le chantier
- Les entreprises sont tenues de se conformer aux demandes du coordonnateur
- Le coordonnateur pourra à tout moment avoir accès au chantier, les entreprises étant tenues de faciliter ses visites

L'attention des différents intervenants est enfin attirée sur la nécessité de respecter strictement les dispositions de leurs contrats respectifs qui gouvernent leurs relations avec le coordonnateur.

Lorsque le contrat de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé le prévoit, le coordonnateur SPS peut arrêter tout ou partie du chantier lorsqu'il constate lors de ses visites sur le chantier un danger grave et imminent menaçant la sécurité ou la santé des travailleurs.

Cette disposition du contrat est portée à la connaissance des entreprises.

8.5. Sanctions

L'élaboration des décisions prises et leur respect étant indispensables à un bon déroulement des études d'exécution et des travaux, les pénalités financières prévues aux marchés seront appliquées :

- En cas d'absence ou de retard aux réunions,
- En cas de retard dans la remise des documents demandés à chacun des participants,

- En cas de refus de participation, de mauvaise volonté ou de refus de signer les documents établis, le maître d'ouvrage pourra, après mise en demeure, procéder à la résiliation des marchés.

8-6. Application des décisions

Les décisions ou les prescriptions découlant des diverses réunions d'organisation, d'études ou de coordination et faisant l'objet d'un compte-rendu diffusé auprès des participants, sont immédiatement applicables.

Les intéressés peuvent présenter, par écrit, les réserves qu'ils jugeraient nécessaires.

Ces prescriptions s'appliquent pendant toute la durée contractuelle pendant et au-delà de la période de préparation.

9. DIRECTION DU CHANTIER

9.1. Ordres de service ou directives

L'entrepreneur est tenu de se conformer strictement aux ordres de service du Maître d'Ouvrage et directives du Maître d'œuvre et de l'O.P.C. quand il existe, notamment :

- De prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution des travaux, et le respect du calendrier d'exécution,
- D'avoir à retirer et remplacer les fournitures et approvisionnements défectueux,
- D'avoir à démolir ou corriger les ouvrages qui ne sont pas exécutés conformément aux documents du marché. Sauf contestation par lettre recommandée avec accusé de réception, huit jours après réception de l'instruction reçue, l'entrepreneur ne pourra élever aucune objection quant au délai imparti pour son exécution

9.2. Visites et investigations

L'entrepreneur est tenu de laisser à tout moment les représentants du Maître d'œuvre, de l'O.P.C., ainsi que les bureaux de contrôle désignés par le Maître d'ouvrage, pénétrer sur le chantier, le visiter, et procéder à toutes les investigations qu'ils jugeront nécessaire pour s'assurer que les fournitures et les travaux sont conformes aux dispositions du marché. Il doit prendre toutes dispositions pour leur permettre d'exercer leur contrôle utilement. L'entrepreneur est également tenu de laisser à tout moment les représentants du maître de l'ouvrage ainsi que toute personne habilitée par lui, et notamment le coordonnateur de sécurité, pénétrer sur le chantier.

9.3. Direction du chantier

- 9.3.1. Le directeur du chantier est désigné dans le C.C.A.P. A défaut, il s'agit de l'architecte ou du maître d'œuvre d'exécution
- 9.3.2. L'entrepreneur doit se soumettre à l'interprétation des plans et descriptifs donnés par le maître de l'œuvre
- 9.3.3. Les parties et le maître de l'œuvre s'interdisent de se prévaloir de toute communication verbale qui ne serait pas confirmée par écrit. Les ordres donnés sur le chantier sont cependant exécutables immédiatement. Ils seront confirmés dans le compte rendu de chantier suivant l'ordre reçu.

9.4. Absence d'ordre

L'entrepreneur doit provoquer en temps utile les ordres de service et instructions écrites ou figurées qui pourraient lui faire défaut. En aucun cas, il ne pourra invoquer l'absence d'ordres ou de renseignements pour justifier des retards ou l'exécution non conforme à la volonté du maître d'ouvrage à moins qu'il ne puisse justifier qu'il les a provoqués en temps utile.

10. MODIFICATIONS DES TRAVAUX

10.1. Travaux sans autorisation – travaux sur injonction administrative, décision judiciaire ou arbitrage

Si l'entrepreneur apporte sans autorisation des modifications aux travaux tels qu'ils sont définis par le marché, le maître d'ouvrage peut, sur proposition du maître de l'œuvre, exiger les démolitions, corrections, reprises nécessaires à l'exécution exacte du marché, sans préjudice, d'une part des réfections qu'il pourrait exiger sur le montant si ces démolitions, corrections, reprises entraînent une diminution de la qualité finale des ouvrages, et d'autre part de toute incidence, notamment sur les travaux des autres entrepreneurs.

Le maître d'ouvrage ne doit aucun paiement supplémentaire si les ouvrages modifiés sur initiative de l'entreprise ont entraîné pour l'entrepreneur une dépense supérieure à celle initialement prévue.

Le maître d'ouvrage est en droit de diminuer le prix du montant des économies si le coût des ouvrages modifiés est moins élevé que celui des ouvrages initialement prévus.

Ce nouveau coût des ouvrages est déterminé suivant les prix unitaires repris dans la décomposition du prix global et forfaitaire du présent marché, ou, à défaut, des prix unitaire de la série nationale des prix et valeurs applicables aux travaux de bâtiment, après application du correctif connu à la date de passation de l'ordre de service, affecté d'un rabais de 20%.

10.2. Modifications dans l'importance ou la nature des travaux

L'entrepreneur est tenu d'effectuer les travaux ou modifications qui lui sont indiqués sur ordres de service du maître d'ouvrage.

Ces modifications feront l'objet d'un avenant, signé des deux parties, reprenant les éventuelles incidences de prix et de délai, sauf si leur origine est imputable à une faute de l'entrepreneur.

10.3. Travaux urgents

Par exception aux dispositions de l'article 10.1, l'entrepreneur a le droit d'apporter aux ouvrages des modifications qui, au cours de l'exécution, se révéleraient indispensables à la stabilité des bâtiments, et urgentes, à charge pour lui d'en informer le jour même le maître d'ouvrage et de fournir la preuve de l'urgence et du bien-fondé de la modification.

Les dépenses supplémentaires résultant éventuellement de ces modifications, notées sur attachement, conformément à l'article 21, seront réglées comme indiqué aux dispositions du chapitre III, sauf si leur origine est imputable à une faute de l'entrepreneur.

11. RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

11.1. Préalablement à chaque rendez-vous de chantier a lieu une visite de chantier par le maître d'œuvre.

11.2. Les rendez-vous de chantier ont lieu au moins une fois par semaine et aussi souvent que de besoin, aux jours et heure fixés par le maître de l'œuvre, cela y compris pendant les périodes de vacances, congés payés, etc. Les rendez-vous de chantier sont dirigés par le maître de l'œuvre.

11.3. Un représentant du maître d'ouvrage peut y assister ; sa seule présence ne peut à quel que titre et pour quelle que soit cause que ce soit, être considérée comme une intervention dans la conception ou la direction des travaux.

11.4. Le coordonnateur de sécurité est invité à chaque rendez-vous de chantier.

11.5. L'entrepreneur doit assister à chaque rendez-vous de chantier ou s'y faire représenter par un technicien qualifié et habilité à prendre toute décision qui puisse engager son entreprise et donner sur le champ les ordres nécessaires sur le chantier ; sauf convocation spéciale cette obligation s'entend pour chaque entrepreneur pendant la période commençant 15 jours avant le début de ses travaux sur le chantier et se terminant 15 jours après la fin de ses travaux.

11.6. L'entrepreneur doit en outre assister à tout rendez-vous de chantier provoqué par le coordonnateur de sécurité.

11.7. Les absences au rendez-vous de chantier sont sanctionnées comme il est dit à l'article 41.7. En plus des pénalités, en cas d'absence ou de remplacement d'un entrepreneur par une personne non qualifiée, l'entrepreneur défaillant est responsable des dommages résultant de sa défaillance.

11.8. A l'issue de chaque rendez-vous de chantier, il est établi par le maître de l'œuvre un procès verbal de la réunion signé par lui. Un exemplaire en est envoyé au maître de l'ouvrage à l'OPC, à chaque entrepreneur, au contrôleur technique et au coordonnateur sécurité santé.

Sauf contestation, au plus tard au rendez-vous de chantier suivant, le procès verbal est réputé approuvé et devient document contractuel.

12. RESPONSABILITES ET ASSURANCES

12.1. Responsabilités

D'une façon générale, les entrepreneurs assurent les risques et responsabilités découlant des lois, règlements et normes en vigueur.

A ce titre, les entrepreneurs répondent notamment des responsabilités et garanties édictées par les articles 1382 et suivants, 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 du Code Civil, et des risques mis à leur charge par l'article 1788 du même Code.

Les fabricants soumis à la loi N° 78-12 du 4 janvier 1978 sont, quant à eux, tenus aux responsabilités qui pourraient leur incomber notamment en vertu de l'article 1792-4 du Code Civil.

En conséquence, l'entrepreneur devra être titulaire :

D'un certificat en cours de validité émanant de l'organisme de qualification professionnelle attestant la qualification pour l'exécution des travaux, objet du présent marché, dont le justificatif sera fourni.

12.2. Assurances

Quelles que soient la nature et l'importance de leurs marchés, toutes les entreprises participant aux travaux devront être titulaires des garanties énoncées ci-après, ces garanties devant être adaptées à l'importance, la consistance et les caractéristiques de l'ouvrage et des risques encourus.

12.2.1. Assurances individuelles de l'entreprise

12.2.1.1. Assurance de responsabilité décennale et risque annexes

Ces polices doivent garantir :

- La responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du Code **civil**,
 - L'effondrement avant réception,
 - Le bon fonctionnement des éléments d'équipement au sens de l'article 1792-3 du Code Civil,
 - Les dommages immatériels consécutifs,
- et s'il y a lieu
- Les dommages subis par les parties anciennes à la suite de l'exécution des travaux neufs.

L'entrepreneur fournira le justificatif de ladite police en cours de validité à la date de la DROC, à chaque réquisition du maître d'œuvre pour l'ensemble des qualifications nécessitées par les travaux du marché.

En cas de non respect partiel ou total de l'une quelconque des dispositions du présent article 12.2 entraînant une surprime d'assurance imposée au maître d'œuvre et/ou au maître d'ouvrage, l'entrepreneur supportera de plein droit le coût de ladite surprime.

12.2.1.2. Assurances de responsabilité de droit commun

Ces polices doivent garantir :

- Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que les entrepreneurs sont susceptibles d'encourir vis à vis des tiers et du maître d'ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces

derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou après les travaux, du fait de son activité sur le chantier ou de sa responsabilité biennale et décennale après réception.

et être étendues :

- Aux dommages causés avant réception aux matériaux et éléments d'équipement destinés à être incorporés dans la construction ainsi qu'aux ouvrages ou parties d'ouvrage, par incendie, explosion ou eau, y compris ceux subis par les entrepreneurs eux-mêmes, même si ces dommages ont été causés par des événements fortuits ou de force majeure.

et s'il y a lieu :

- Aux dommages causés aux parties anciennes de la construction sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux neufs, ainsi qu'aux biens mobiliers s'y trouvant, notamment par accident, incendie, explosion, eau ou vol.

- Aux dommages pouvant atteindre les tiers existants ou avoisinants du fait des travaux.

12.2.1.3. Dispositions communes

Les entrepreneurs sont tenus de fournir au maître d'ouvrage, avant la signature de leurs marchés, les attestations d'assurance émanant de leurs compagnies d'assurances ainsi que les attestations de leurs fabricants et leurs sous-traitants délivrés dans les mêmes conditions. Sur simple demande du maître d'ouvrage, l'entrepreneur sera tenu de présenter ses polices d'assurances et devra justifier à tout moment du paiement de ses primes d'assurances, ainsi que de celles de ses sous-traitants et fabricants. Aucun règlement ne sera effectué par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur si celui-ci ne produit pas les justificatifs correspondants. Tous avenants, modifications ou résiliations des polices seront signalées au maître d'ouvrage. Si l'opération comporte des travaux spéciaux, non courants ou l'utilisation de procédés, de matériels ou de matériaux non agréés ou n'entrant pas dans le cadre normal (travaux de technique courante) des contrats d'assurances, les entreprises concernées devront justifier que les dispositions de leurs polices d'assurances ont été adaptées à ces particularités.

Par ailleurs, le maître d'ouvrage se réserve le droit sur avis du maître de l'œuvre ou à sa demande, d'exiger une augmentation du plafond des garanties par catégorie de risques si les conditions d'exécution des travaux ou l'importance et la nature des travaux ou l'importance et la nature des propriétés avoisinantes du chantier rendent nécessaire l'extension des garanties pour les dommages aux tiers.

En cas de couverture insuffisante ou absence de couverture (ex : travaux non courants ou non conformes aux règles de l'art) le maître d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de la part de l'entrepreneur (ou son fabricant) la souscription d'une assurance complémentaire et à défaut de souscrire ladite assurance pour le compte de ce dernier, et/ou de ses sous-traitants, et/ou de ses fabricants.

Dans cette hypothèse, le montant de la prime sera retenu, sur justificatif, sur le montant de la première situation présentée par l'entrepreneur.

En outre, sauf ce qui est dit au paragraphe 12.2.2., la fourniture des justificatifs et l'engagement formel et écrit de se soumettre aux obligations imposés aux paragraphes 12.2.1.1 et 12.2.1.2 constituent un préalable à la passation des marchés.

Le maître d'ouvrage a en conséquence la possibilité, en cas de non-respect par l'entrepreneur de ces obligations, de résilier le marché aux torts de l'entreprise, hormis la souscription par lui d'assurance complémentaire à la charge de cette dernière.

12.2.2. Assurances de chantier

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de souscrire tant à son profit qu'à celui de l'ensemble des locataires d'ouvrages et éventuellement des fabricants :

12.2.2.1.- Une police de type Tous Risques de Chantier (TRC) garantissant pour lui-même et les réalisateurs l'ensemble des risques accidentels en cours de construction et éventuellement la responsabilité vis à vis des tiers pendant cette période,

12.2.2.2.- Une Police Unique de Chantier (PUC) permettant à l'ensemble des intervenants de bénéficier, pour ouvrage objet du marché, des garanties obligatoires prévues par la loi N° 78-12 du 4 janvier 1978 et, éventuellement, des

garanties facultatives d'effondrement, de bon fonctionnement, de dommages subis par les parties anciennes à la suite de l'exécution des travaux neufs, de dommages immatériels consécutifs et des garanties visées au 12.2.2.1.

12.2.2.3. Dispositions communes.

Au cas où le maître d'ouvrage souscrirait une police Tous Risques Chantier ou une Police Unique, les intervenants s'engagent à adhérer à la police ou aux polices ainsi souscrite (s) par le maître de l'ouvrage auquel ils donnent mandat pour négocier les clauses et souscrire pour les compte. Ce mandat écrit et irrévocable comme étant donné dans l'intérêt commun des parties concernées.

L'accord sur la souscription d'une PUC Ou d'une TRC par le maître d'ouvrage au profit de l'ensemble des intervenants constitue une condition fondamentale de la recevabilité des offres et le mandat écrit et irrévocable mentionné ci-dessus est un préalable à la passation des marchés.

Le maître d'ouvrage prendra à sa charge le coût global de la PUC et/ou de la TRC, les situations des entrepreneurs traitants directs ou sous-traitant étant, en conséquence, réglées hors assurances de ces risques.

Dans cette hypothèse, les entrepreneurs seraient dispensés des obligations prévues aux articles 12.2.1.1 et 12.2.1.2 exclusivement en ce qui concerne les garanties acquises au titre de la ou des police(s) souscrite(s) par le maître d'ouvrage.

Il est bien précisé, à ce propos, que les garanties préconisées par le maître d'ouvrage au profit de l'ensemble des intervenants seront accordés selon les clauses et conditions (en particulier de délimitation, de montant de garantie, de franchise et d'exclusions) des polices effectivement souscrites et que la souscription par le maître d'ouvrage de ces garanties n'exonère en aucune façon les intervenants de leurs risque et responsabilités et ne les dispense pas de souscrire les assurances complémentaires qu'ils jugeraient nécessaires.

12.2.3. Dispositions communes aux paragraphes 12.2.1 et 12.2.2

Les franchises applicables en cas de sinistre devront être réglées par le ou les responsables ou imputées sur le compte-prorata en cas de défaillance des responsables ou l'absence de responsabilité.

Les entreprises supporteront également toutes les surprimes qui pourraient être appliquées au titre de l'assurance dommage-ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage du fait de l'absence ou de l'insuffisance de leur qualification professionnelle, de l'exécution de travaux de techniques non courantes ou de l'emploi de matériaux non agréés.

12.3. Contrôleur technique

Les travaux seront soumis au contrôle technique de l'organisme choisi par le maître d'ouvrage.

Ce contrôle fera l'objet d'un contrat passé directement avec l'organisme choisi.

La mission du contrôleur technique est définie dans le C.C.A.P.

Il est spécifié que les honoraires du contrôleur technique seront acquittés par les soins du maître d'ouvrage.

12.4. Dispositions complémentaires

L'entrepreneur est tenu de se soumettre à toutes les obligations mises à sa charge par les lois et règlements en vigueur, notamment par les règlements de police et de voirie.

Il doit garantir le maître d'ouvrage contre tout recours au cas où sa responsabilité serait engagée du fait de l'inobservation par lui de l'une quelconque de ces obligations. Il doit assurer de la bonne tenue du chantier, la limitation des nuisances et est garant d'éventuels recours pour troubles anormaux du voisinage qui seraient dirigés contre le Maître d'ouvrage.

L'entrepreneur devra justifier qu'il est à jour du règlement des cotisations URSSAF et congés payés sur présentation d'une attestation de paiement pour chaque semestre concerné par la réalisation du présent marché.

CHAPITRE II

EXECUTION DES TRAVAUX

13. CONNAISSANCE DES LIEUX ET DE TOUS LES ELEMENTS AFFERENTS A L'EXECUTION DES TRAVAUX.

13.1. L'entrepreneur reconnaît par l'acceptation de la lettre de commande, du marché de travaux, de par sa soumission ou par acte d'engagement :

- 13.1.1. - Avoir pris pleine connaissance du plan masse et de tous les dessins et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que des sites, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux,
- 13.1.2. - Avoir apprécié exactement toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'être parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités, ainsi que de l'incidence des travaux des différents corps d'état sur les siens propres,
- 13.1.3. - Avoir contrôlé toutes les indications des documents du dossier d'appel d'offres, notamment celles données par les plans, les dessins d'exécution et le descriptif, s'être assuré qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s'être entouré de tous renseignements auprès des administrations et service publics,
- 13.1.4. - Avoir procédé à une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et à la nature des terrains (couches superficielles ; venue d'eau, etc...) à l'exécution des travaux, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyen de communication et de transport, lieu d'extraction des matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'œuvre, énergie électrique, eau, installation du chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc...),
- 13.1.5. - Avoir pris connaissance, en demandant les renseignements auprès des services techniques, administrations et concessionnaires concernés, des conditions exactes (modalités, niveaux, pente) de branchements et raccordements des bâtiments sur les réseaux publics,
- 13.1.6. - Avoir pris connaissance des premières demandes du coordonnateur sécurité santé dans son rapport relatif à la phase conception.

13.2. Avant la mise en route et au cours des travaux, l'entrepreneur doit signaler sans délai toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait relever dans les plans, dessins et descriptif, et toutes difficultés qu'il pourrait prévoir. Au cours des travaux, il doit appeler l'attention du maître de l'œuvre sur les inconvénients qui pourraient résulter des ordres reçus, sur les vices ou malfaçons qu'ils pourraient entraîner soit pour ses propres travaux, soit pour ceux des autres corps d'état.

Il ne peut se prévaloir d'erreurs ou omissions par défaut d'information relative à l'imbrication et la coordination des prestations.

Il devra signaler au maître d'œuvre tout ce qui lui semblerait ne pas être conforme aux règles de l'art, demander toutes explications à ce sujet et éventuellement proposer toute modification dans le cadre du forfait.

Il est spécifié à ce sujet, que quelques que soient les erreurs ou omissions que pourraient contenir les pièces contractuelles, l'entrepreneur sera toujours tenu moyennant son prix global et forfaitaire, de mener jusqu'à leur complet achèvement, tous les travaux du lot qui lui aura été attribué, y compris ceux non décrits et nécessaires au complet achèvement de l'œuvre et à la parfaite utilisation, en tenant compte des dispositions demandées par les divers lois, arrêtés et décrets en vigueur au mois de référence du marché.

14. ETUDES D'EXECUTION

- 14.1.** L'entrepreneur doit provoquer avant la mise en route et au cours des travaux, la remise par le maître de l'œuvre de tous les documents écrits ou figurés utiles pour compléter le projet et dont il aurait besoin. Il doit proposer au maître de l'œuvre, en temps utile, toutes modifications aux dispositions du projet ou aux ordres donnés qui seraient de nature à améliorer la qualité des travaux de son corps d'état ou de l'ensemble du bâtiment.
- 14.2.** L'entrepreneur établit ou fait établir tous les documents d'exécution, calepins, épures, tracés, détails, ainsi que toutes notes de calculs, notes explicatives et notes justificatives nécessaires à l'exécution de ses travaux. Les notes de calculs sont établies conformément aux règles en vigueur.
- 14.3.** Ces documents, qui ne peuvent en aucune façon modifier le marché, sont soumis au maître de l'œuvre et au contrôleur technique, en triple exemplaire, au fur et à mesure des besoins et, sauf dérogation expresse, au moins vingt jours avant la mise en œuvre de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage à exécuter, afin que le maître de l'œuvre et le contrôleur technique puissent les contrôler et les rectifier s'il y a lieu, avant de les approuver.
- 14.4.** Les modifications présentées par le maître de l'œuvre ne diminuent en rien les garanties dues par l'entrepreneur et doivent être prises en compte dans les documents d'exécution.
- 14.5.** L'entrepreneur doit obligatoirement soumettre au visa du maître de l'œuvre et au contrôleur technique les documents visés ci-dessus.
Si l'entrepreneur omet de soumettre au maître d'œuvre et au contrôleur technique lesdits documents, il s'expose au refus des ouvrages, voir à leur démolition à ses frais.
- 14.6.** Il doit également veiller à remettre ces documents en temps utiles, de façon à n'entraîner aucun retard dans l'exécution des travaux des autres corps d'état.
- 14.7.** Il doit aussi en informer le coordonnateur sécurité santé et lui transmettre l'ensemble de ces documents d'exécution.

15. QUALITE DES TRAVAUX

- 15.1.1.** Les ouvrages doivent être d'excellente qualité, conformes en tous points aux règles de l'art, exempts de toute malfaçon et présenter toute la perfection dont ils sont susceptibles. S'ils ne satisfont pas à ces conditions, ils sont refusés, démolis et remplacés aux frais de l'entrepreneur. Il est expressément convenu que le juge de la qualité est le maître de l'œuvre.

De plus, tous les essais techniques devront être réalisés et leurs résultats communiqués au Maître d'œuvre et au Maître d'ouvrage dès qu'il en fait la demande.

Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché, le maître d'œuvre le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé par une décision qui lui est notifiée par courrier.

Ce délai, sauf le cas d'urgence, n'est pas inférieur à dix jours à dater de la notifications de la mise en demeure.

Passé ce délai, en cas d'inexécution des dispositions prescrites dûment constatée, le maître d'œuvre peut soit ordonner l'établissement d'une régie aux frais de l'entrepreneur, soit commander à une tierce entreprise la reprise des travaux, aux risques et périls de l'entreprise défaillante.

Les dépenses qui résultent de la régie ou du coût des reprises sont facturées à l'entrepreneur, majorées des frais de gestion et sont prélevées sur les sommes éventuellement dues à l'entrepreneur ou, à défaut, sur les retenues de garantie en regard avec la clause de compensation conventionnelle prévue à l'article 39.4 des conditions générales.

D'une façon générale, les documents suivants, en vigueur à la date de remise des offres, doivent, notamment, être considérés comme fixant les conditions imposées aux matériaux et à leur mise en œuvre :

- Les règlements de construction, normes et textes législatifs en vigueur,
- Les D.T.U. propres au corps d'état intéressé, leurs cahiers des charges, prescriptions, cahier des clauses spéciales et règles de calcul,

- Les cahiers des prescriptions techniques générales éditées par le C.S.T.B.
- Les recommandations professionnelles

Il est précisé, pour ce qui concerne plus particulièrement les normes AFNOR, les D.T.U. et leurs C.C.S., que ces documents ne sont pris en considération que pour leurs articles relatifs à la technique et à la coordination des travaux, à l'exclusion de toutes les dispositions qui peuvent avoir une influence sur le caractère forfaitaire du marché. Toutes autres dispositions contenues dans les normes AFNOR, D.T.U., et leurs C.C.S. mettant à la charge du maître d'ouvrage des frais supplémentaires de transport, de magasinage, de manutention, ou exigeant de lui la fourniture d'études, de notes de calcul, etc..., lui sont inopposables et sont à la charge de l'entrepreneur du lot concerné.

Tous les choix de caractère technique qui pourraient être demandés au maître d'ouvrage, en application de ces documents, devront être soumis par l'entreprise au maître d'œuvre, qui décidera de la solution à adopter.

16. DILIGENCES NECESSAIRES - CHEFS DE CHANTIER ET OUVRIERS

16.1. Diligences nécessaires

L'entrepreneur fait son affaire personnelle de tous les frais et diligences nécessaires à la bonne exécution des travaux qui font l'objet du marché, le maître d'ouvrage étant tenu de mettre à sa disposition le terrain sur lequel les bâtiments doivent être construits et d'obtenir l'autorisation de construire.

16.2. Commis – Chefs de chantier – Ouvriers

Le maître de l'ouvrage est en droit d'exiger, sur demande du maître de l'œuvre, le changement ou le renvoi du chantier des agents ou ouvriers de l'entreprise, pour insubordination, incapacité ou défaut de probité.

16.3. Chef de chantier

Chaque entreprise doit avoir en permanence sur le chantier, dès que les travaux lui incombant commencent, un chef de chantier ou un responsable qualifié, habilité à recevoir les instructions du maître de l'œuvre, du coordonnateur sécurité santé, de l'O.P.C. éventuel et à suivre leur bonne exécution.

Ce chef de chantier, parfaitement qualifié, a tous pouvoirs pour représenter son employeur, tant auprès des intervenants repris ci-dessus qu'auprès des autres entreprises pour tous problèmes débattus devant lui, et concernant l'exécution des travaux de son corps d'état.

17. DELAIS D'EXECUTION DES TRAVAUX

17.1. Le délai global d'exécution des travaux est fixé par le calendrier général visé à l'article 2.2.11 ci-avant. Ce délai tient compte des périodes de congés mais ne tient pas compte des périodes d'intempéries réelles supérieures à 22 jours par an au total.

Ce calendrier général est complété par le calendrier d'exécution établi ainsi qu'il suit.

17.2. L'entrepreneur général ou l'O.P.C. établit, pendant la période de préparation, en accord avec chacun des entrepreneurs concernés, un calendrier détaillé des études et des travaux d'exécution.

Après vérification par le maître d'œuvre et acceptation de celui-ci par le maître de l'ouvrage, il est notifié à l'entrepreneur et devient alors un document du marché.

Il indique la date de départ des travaux de chaque lot, les dates d'arrêt, de reprise, la dénomination des phases successives et tous renseignements pouvant aider à sa compréhension et à la facilité de son exécution.

Le délai global tient compte des travaux du marché de base et des travaux de transformation et d'amélioration demandés par les acquéreurs dans les parties privatives et exécutés avec l'accord du maître d'œuvre. L'entreprise ne peut en aucun cas refuser d'étudier les modifications ni s'opposer à leur exécution.

17.3. Sauf avis contraire du maître d'ouvrage et du maître de l'œuvre, tout entrepreneur doit commencer les travaux dès la date prévue au calendrier d'exécution ou lors de la réunion de chantier pour le début d'intervention de son corps d'état. Le délai contractuel court, pour toutes les autres entreprises, dès la délivrance de l'ordre de service intervenant pour le commencement des travaux du premier lot.

Les différents corps d'état interviendront aux dates précises imposées par le calendrier d'exécution.

Il incombe aux entreprises intéressées d'intervenir en temps opportun, tant auprès du maître de l'œuvre, de l'O.P.C. , que de leurs confrères défaillants, notamment en ce qui concerne ces derniers pour les frais résultant de reprise et de raccordements ultérieurs dus à cette défaillance, et même si l'exécution des travaux ne peut-être que partielle et nécessite le retrait d'une équipe et une reprise ultérieure.

- 17.4. Chaque entrepreneur, libre de ses approvisionnements et de ses travaux en atelier, devra, en ce qui le concerne, se renseigner lui-même sur la progression du chantier et prendre toutes dispositions pour organiser ses commandes et les travaux préparatoires assez tôt pour être en mesure de respecter les dates de départ de ses travaux et les délais fixés au calendrier d'exécution qui sont impératifs et ne concernent que le travail et les mises en place sur le chantier.
- 17.5. Lorsque, pour une cause quelconque, la marche d'avancement des travaux doit être modifiée, les rectifications sont portées par le maître de l'œuvre ou l'O.P.C. s'il existe, à la connaissance de tous les entrepreneurs.
- 17.6. Non seulement chaque entreprise doit respecter le délai général, mais également, et de façon impérative, les dates et les délais partiels la concernant. Tout retard, soit pour le délai général, soit pour chaque délai partiel, donne lieu de plein droit, par la seule échéance de chaque terme, et sans mise en demeure, à une pénalité dont le montant défini par l'article 41 du présent cahier, est retenu sur les sommes dues et prélevé sur le versement de l'acompte suivant l'expiration du délai au calendrier, sans préjudice de recours du maître d'ouvrage, en cas d'insuffisance, aux sanctions prévues par le présent cahier.
- 17.7. Toutefois, et outre les événements de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil, ouvrent droit à prolongation de délais, pour l'entrepreneur sous condition expresse qu'il ait présenté par écrit sous huit jours à la survenance de cet événement, sous forme de lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, ses demandes et réserves motivées au maître d'ouvrage :
 - La liquidation des biens, le règlement judiciaire, le décès, le fait, la faute ou la défaillance de l'une ou de plusieurs entreprises participants à la réalisation de la construction, la résiliation du marché de l'une ou de plusieurs entreprises, à la condition qu'ils contribuent à entraver, ralentir ou suspendre la marche des travaux de l'entrepreneur qui demande la prolongation de délai.
 - S'il y a prolongation des délais contractuels dans les hypothèses objet ci-dessus ou pour exécution de travaux complémentaires ou imprévus, l'entreprise ne pourra prétendre à aucune indemnité ou à la résiliation de son marché.
- 17.8. L'entrepreneur doit faire connaître au maître de l'œuvre, à l'O.P.C. s'il existe, et au maître de l'ouvrage, au plus tard dans un délai de huit jours francs, tout fait de nature à modifier les dates d'exécution prévues au calendrier général ; s'il est reconnu qu'il s'agit de difficultés imprévisibles ou d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil, l'entrepreneur propose dans la huitaine de cette modification un nouveau projet de calendrier, faute de quoi l'ancien calendrier conserve toute sa valeur.
- 17.9. Lorsque pour une cause quelconque la marche d'avancement des travaux doit être modifiée, les rectifications sont portées par le maître d'œuvre ou l'O.P.C. s'il existe à la connaissance de tous les entrepreneurs.
- 17.10. Aucun supplément de prix ni de délai ne sera accordé à l'entrepreneur gêné ou pénalisé du fait du retard du corps d'état précédent.
- 17.11. Seront inclus dans le délai contractuel, les arrêts de chantier pour intempéries de toute nature d'une durée de 22 jours ouvrables par année de travail. Au delà de 22 jours ouvrable d'intempéries par année de travail, le délai contractuel pourra être prolongé du nombre complémentaire de journées d'arrêt de travail pour intempéries.

Il est précisé que pour la prise en compte des jours d'arrêt de chantier pour intempéries, les entreprises devront :

- Faire constater l'arrêt effectif du chantier par le maître d'œuvre,
- Fournir au maître d'œuvre toutes les justifications permettant de reconnaître le bien fondé de l'arrêt de chantier pour intempéries, en particulier, la copie de la déclaration à la caisse des intempéries et les relevés météorologiques.

Ne seront retenus pour le décompte total des jours d'arrêt de chantier pour intempéries que ceux figurant sur attachement dûment signé et noté au compte-rendu.

Les arrêts de chantier pour intempéries de pluie (6 mm entre 6h00 et 18h00) seront décomptés depuis la période de réalisation des réseaux et voiries jusqu'à la fin de l'étanchéité à l'eau et à l'air (vitrage) et pendant les périodes de ravalement de façade.

Intempéries de froid pour maçonnerie : pour température inférieure ou égale à 0° à 9h 00.

Intempéries au vent : pour vent supérieur à 60 Km/h entre 6h 00 et 18h 00.

- 17.12.** A l'expiration du délai contractuel, éventuellement allongé comme il vient d'être dit, il n'est plus tenu compte à l'entrepreneur des intempéries au simple motif qu'il n'aurait pas eu à en subir les inconvénients s'il avait terminé dans le délai convenu.

18. MATERIAUX ET FOURNITURES

- 18.1.** L'entrepreneur est tenu d'employer les espèces et qualités de matériaux, matériels et fournitures décrits au marché. Dans tous les cas où les mots « équivalent » ou « similaire » sont employés dans le devis descriptif, l'entrepreneur doit soumettre le produit à substituer et le nom du fabricant au maître de l'œuvre qui apprécie s'il y a similitude (ou équivalence) de qualité ou de norme et dont la décision est sans appel. Le maître de l'ouvrage est informé des décisions du maître de l'œuvre et doit les approuver avant la notification de celles-ci à l'entrepreneur.

- 18.2.** La présentation des échantillons des matériaux, matériels et fournitures doit être faite dans un délai d'un mois à compter de la date d'ouverture du chantier. A la suite de cette présentation qui est unique, le maître de l'ouvrage fixe son choix dans un délai de quinze jours. S'il estime qu'il n'y a pas de similitude (ou équivalence) de qualité et de norme entre les produits présentés et ceux prescrits par le devis descriptif, l'entrepreneur est tenu de fournir ces derniers. Les produits retenus sont entreposés dans un local aménagé à cet effet et n'en sont retirés qu'après la réception des travaux ou, le cas échéant, la levée des réserves notifiées lors de la réception.

En aucun cas le refus d'un matériau « non similaire » ne saurait allonger le délai d'exécution.

La pose devra toujours être conforme aux prescriptions des fabricants.

- 18.3.** L'emploi de matériaux, procédés ou équipements nouveaux est subordonné à un avis technique délivré en application de l'arrêté du 2 décembre 1969 (cet arrêté a assimilé à des devis techniques et jusqu'à l'expiration de leur validité les agréments délivrés par le C.S.T.B. antérieurement à l'organisation de la procédure de l'avis technique) et à un accord de la Commission Technique des Assurances, confirmé par une attestation de prise en charge par les assurances. Il appartient à l'entrepreneur d'en justifier. En cas de surprime celle-ci est à la charge de l'entrepreneur.

- 18.4.** Les matériaux approvisionnés ne peuvent être retirés pour être employés sur un autre chantier. Les matériaux refusés doivent être mis de côté et signalé de façon apparente en attendant leur enlèvement du chantier.

Tous enlèvement de matériaux, même par le fournisseur de l'entrepreneur, sous prétexte de la loi du 12 mai 1980, n°80.335, traitant de la clause de Réserve de Propriété, peut entraîner vis-à-vis de l'entrepreneur la résiliation immédiate de son marché si le maître d'ouvrage lui signifie par lettre recommandée avec accusé de réception.

- 18.5.** L'entrepreneur doit garantir jusqu'à la réception, des vols et dégradations quelconques qui pourraient se produire sur le chantier et il est tenu de réceptionner sur le chantier ou au local prévu à cet effet, les matériaux livrés.

19. CONTROLE ET ESSAIS DES MATERIAUX, FOURNITURES ET ELEMENTS FABRIQUE DE CONSTRUCTION

- 19.1.** L'entrepreneur est tenu de produire toutes justifications de provenance et de qualité des matériaux, des fournitures et éléments préfabriqués, et de fournir à ses frais tous les échantillons de matériaux qui lui seraient demandés tant par le maître d'œuvre que le contrôleur technique en vue des essais imposés dans chaque cas particulier par le devis descriptif, les D.T.U. ou les cahiers des prescriptions techniques générales édités par le C.S.T.B. La fourniture de ces échantillons ainsi que les frais de ces essais sont à la charge de l'entrepreneur.

- 19.2.** Le maître de l'œuvre et le contrôleur technique ont le droit de se faire représenter dans les usines, magasins, ateliers et carrières de l'entrepreneur et de ses fournisseurs pour procéder à la vérification et à l'essai des matières premières avant usinage, au contrôle de la fabrication et de l'expédition des fournitures destinés aux travaux du

marché. Les diligences nécessaires auprès des fournisseurs pour permettre ces contrôles incombent à l'entrepreneur.

- 19.4. L'entrepreneur doit prêter tout son concours (renseignements, outils, instruments, main-d'œuvre, accès...) de façon à rendre efficace l'inspection des travaux faite par le maître d'œuvre. Il devra prévenir le maître d'œuvre, qui pourra faire appel au contrôleur technique, du moment opportun de l'inspection pour les ouvrages qui doivent être particulièrement vérifiés et approuvés.

- 19.5. L'entrepreneur supportera les conséquences de tout retard dû à un contrôle des concessionnaires (GDF, EDF ...)

20. LOCAUX ET OUVRAGES TEMOINS

- 20.1. Les entrepreneurs doivent procéder à l'exécution des locaux et ouvrages témoins demandés par le maître d'ouvrage dès le départ (C.C.A.P. ou commande), ou en cours de chantier en fonction de la commercialisation.

- 20.2. Les travaux, installations et finitions de ces locaux sont faits dans les délais indiqués au calendrier d'exécution. Un état des lieux à la prise de possession. Sur demande du maître de l'ouvrage et avenant au marché éventuel, les entrepreneurs auront à remettre en état les locaux avant réception définitive.

- 20.3. L'emplacement possible de ces locaux est désigné par le maître de l'ouvrage, sur proposition du maître de l'œuvre.

- 20.4. Les entrepreneurs sont tenus d'assurer en sécurité l'accès des locaux témoins, à tout moment, au maître de l'ouvrage et à ses représentants et, aux jour et heure fixés par le maître de l'ouvrage, à toute tierce personne (visiteurs éventuels, etc...).

21. ATTACHEMENTS

- 21.1. Les attachements figurés ou écrits de travaux ou de fournitures dont la constatation est nécessaire au cours de l'exécution, sont établis par l'entrepreneur en quadruple exemplaires et présentés par lui au maître de l'œuvre dans les huit jours suivant l'exécution du travail ou de la fourniture. Ils déterminent ou précisent tous les faits matériels utiles au règlement et qui ne pourraient être constatés ultérieurement; Ils sont vérifiés sur place au jour le jour par le maître de l'œuvre.

Il est bien entendu que l'attachement constate un fait matériel et ne préjuge pas, lui-même, d'un quelconque paiement. Si l'attachement donne lieu à un supplément ou à une diminution de prix, il sera obligatoirement établi un ordre de service.

Les attachements sont signés par les deux parties.

- 21.2. L'entrepreneur est considéré comme ayant accepté les rectifications apportées par le maître de l'œuvre, s'il ne fournit pas des observations par écrit dans un délai de dix jours calendaires.

- 21.3. Un des exemplaires de l'attachement est rendu à l'entrepreneur après signature par le maître de l'œuvre; le second est conservé par le maître de l'œuvre ; le troisième est adressé par le maître de l'œuvre au maître de l'ouvrage; et le quatrième est joint aux mémoires et situations établis en vue du règlement éventuel.

- 21.4. Le maître de l'œuvre peut refuser un attachement correspondant à un ouvrage qui serait caché au moment de la présentation de cet attachement, sauf dans les cas où l'entrepreneur peut présenter un document photographique avec repères dimensionnels.

22. ORGANISATION DU CHANTIER

- 22.1. Le mandataire commun ou l'entrepreneur titulaire du marché de gros œuvre assure la responsabilité relative à l'organisation matérielle et collective du chantier.

- 22.2. Sauf dispositions contraires dans le marché, dans le C.C.A.P. ou lors de la commande, dès l'ouverture du chantier, il doit faire poser un panneau, de dimensions réglementaires, indiquant, les noms et adresse du maître de l'ouvrage, du maître de l'œuvre et des entrepreneurs ainsi que la nature des travaux et plus généralement tous les intervenants à la construction. Le dessin de ce panneau doit être soumis à l'agrément du maître de l'ouvrage et du maître de l'œuvre.

- 22.3. Avant le commencement des travaux, ledit mandataire commun ou entrepreneur doit faire aménager un bureau

de chantier de dimension suffisante, pour le maître de l'œuvre afin d'assurer les rendez-vous hebdomadaires de chantier.

Ce local, d'une surface minimale de 25 m² doit être muni du téléphone, d'un fax, d'une photocopieuse; d'une armoire fermée et suffisamment chauffé et meublé. Il doit comporter une installation sanitaire. Le gardiennage et l'entretien de ce local doit être assuré, à la charge de l'entrepreneur général, de gros œuvre ou du mandataire commun, pendant la durée des travaux.

Dans ce bureau se trouvera à tout moment, disponible:

- Un exemplaire complet des pièces du marché,
- Un exemplaire de tous les plans de détails,
- Les comptes-rendus de toutes les réunions de chantier précédentes,
- Un carnet de chantier pour les attachements,
- Les documents relatifs à la sécurité et la Santé sur le chantier (registre, journal de la coordination...).

22.4. Le mandataire commun, l'entrepreneur général ou l'entrepreneur titulaire du marché de gros œuvre fait son affaire, auprès des services compétents, de toutes démarches, autorisations ou servitudes ayant trait au chantier. Il fait établir notamment les branchements et canalisations pour la distribution de l'eau et l'électricité correspondant aux besoins du chantier. Il assure l'établissement et l'entretien des voies provisoires nécessaires à l'approvisionnement du chantier, ainsi que la construction et l'entretien de toutes les installations telles que les hangars et magasins nécessaires au stockage et à la bonne conservation de matériaux, matériels et fournitures. Il fait son affaire des réclamations de toutes nature qui pourraient être présentées par les administrations ou collectivités publiques pour usage des voies ou des réseaux publics. Il en est de même des travaux de nettoyage périodique qui seraient exigés au même titre.

22.5. Sauf accord écrit du maître de l'ouvrage, il est interdit aux entrepreneurs d'utiliser les locaux des bâtiments construits ou en cours de construction pour leur besoins propres tels que dépôt, magasin, bureaux, réfectoires, dortoirs...

Cet accord du maître de l'ouvrage n'entraîne aucune responsabilité de sa part, les installations seront faites aux risques et périls de l'entrepreneur.

Le maître de l'ouvrage ne peut à aucun moment, être tenu de fournir ou d'installer les locaux de stockage ou magasins.

22.6. L'entrepreneur titulaire du lot « gros-œuvre » ou du lot « principal » de VRD, l'entrepreneur général ou le mandataire commun soumet au maître de l'œuvre, et à l'O.P.C. s'il existe, en même temps que le calendrier de ses travaux, un plan sur lequel sont portés les constructions du projet, les emplacements pour les installations de chantier de toutes les entreprises, les dépôts de matériaux, les voies d'accès aux constructions, les emplacements de garage des véhicules.

Le terrain mis à la disposition dans ce but doit être libéré progressivement pour permettre l'exécution des divers travaux extérieurs selon le calendrier. Il est spécifié qu'aucune des entreprises ne peut élever de réclamations au cas où les travaux de V.R.D. seraient exécutés dans l'emprise des installations de chantier, avant la date prévue pour leur démontage.

L'entrepreneur doit alors, sur simple ordre de service du maître de l'œuvre, procéder à ses frais à tous déplacements d'installations, de dépôts etc...jugés indispensables.

22.7. En fin de chantier, toutes les installations provisoires ainsi que les aires de stockage et de fabrication et les fondations des appareils (centrale de bétonnage, chemin des grues...) doivent être démolies, et les terrains remis en parfait état de propreté et de nivellement.

23. PROTECTION DU CHANTIER

23.1. Protection des ouvrages

L'entrepreneur doit protéger les matériaux, installations, fournitures, outillages et ouvrages contre les dégradations qu'ils pourraient subir notamment du fait des intempéries.

Il doit réparer ou remplacer à ses frais les ouvrages qui auraient été endommagés, quelle que soit la cause du dégât, sauf son recours éventuel contre le tiers responsable identifié, le maître de l'ouvrage restant, en toute hypothèse, complètement étranger à toute contestation ou répartition des dépenses de ce chef.

L'entrepreneur est responsable des vols et dégradations quelconques qui peuvent se produire sur ses ouvrages et cela jusqu'à la réception par le maître de l'ouvrage. Il devra prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradations aux ouvrages des autres entrepreneurs pendant l'exécution de ses propres travaux.

Les panneaux publicitaires, panneaux de chantier, ... font partie des ouvrages à remettre en état chaque fois que ceux-ci auront subi des dégradations dues au chantier.

23.2. Interruption de travaux

Si les travaux viennent à être interrompus pour quelle que cause que ce soit, non imputable au maître de l'ouvrage, l'entrepreneur doit protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégâts qu'ils pourraient subir, sans frais supplémentaire pour le maître de l'ouvrage.

23.3. Tenue du chantier

La bonne tenue et la propreté permanente du chantier sont exigées de chaque entreprise. Lors des rendez-vous de chantier, celui-ci doit par ailleurs être facilement accessible.

En cas de retard dans le nettoyage demandé par le maître d'œuvre des pénalités sont prévues (paragraphe 41.6). Le maître d'œuvre a la possibilité, si cela s'avère nécessaire, de faire nettoyer le chantier ou une partie du chantier par une entreprise de son choix aux frais des entreprises défaillantes.

23.4. Clôture de chantier

La première entreprise intervenant sur le chantier (lots VRD, démolition ou gros oeuvre) est chargée de clore efficacement le chantier par une clôture.

- opaque,
- aux couleurs du maître d'ouvrage (sauf imposition particulière du règlement de communication de la commune)
- portant l'indication « chantier interdit au public ».

Cette clôture devra être maintenue en bon état durant toute la durée du chantier.

Si un gardiennage de jour et/ou de nuit est mis en place par les entreprises lorsqu'il s'avère nécessaire, les frais y afférent sont à la charge des entreprises demandereses.

24. HYGIENE ET SECURITE DES CHANTIERS

24.1. Dispositions générales

- 24.1.1 Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre toutes dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, l'hygiène et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique et de se soumettre à toutes les obligations mises à sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous les règlements de police, de voirie et autres.

La non application de la réglementation relative à la protection des travailleurs ou le défaut de réponse aux injonctions de l'administration permet au maître d'ouvrage s'il le souhaite de résilier le marché aux torts de l'entrepreneur.

- 24.1.2. Afin de prévenir les risques résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises sur le chantier et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives, l'entrepreneur est informé qu'une mission de coordination en matière d'hygiène et de sécurité a été confiée à un coordinateur de sécurité.

Cette mission relève des dispositions du Code du Travail issues de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et de ses textes d'application.

Elle ne dispense pas l'entrepreneur de prendre toutes dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier ainsi qu'il est appelé à l'article 24.1.1.

Elle est distincte de la mission de coordination assurée par le maître d'œuvre, telle qu'exposée à l'article 25 du présent cahier des clauses.

- 24.1.3. L'entrepreneur doit communiquer au coordonnateur de sécurité les études réalisées par lui, ainsi que tous documents, plans ou croquis, dès leur mise au point. L'entrepreneur doit communiquer au coordonnateur de sécurité toute précision ou renseignement que celui-ci pourra être amené à lui demander concernant sa propre méthodologie d'intervention sur le chantier.

Il doit notamment l'informer de la présence de ses sous-traitants.

- 24.1.4. L'entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions du coordonnateur de sécurité.

A cet effet, il doit notamment prendre connaissance quotidiennement du registre-journal de la coordination. Il doit viser les observations qui y sont inscrites et y apporter ses propres observations en réponse.

- 24.1.5. Chaque entreprise informe ses sous-traitants des prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité.

Elle les informe notamment que le chantier est soumis à l'obligation d'un plan général de coordination et qu'ils seront tenus de participer au collège inter-entreprises de sécurité de santé et des conditions de travail. En ce dernier cas, elle leur communique le projet de règlement puis le règlement du CISSCT mentionné à l'article 24.4. ci-après.

Le coordonnateur de sécurité peut à tout moment leur demander de lui en fournir la preuve.

24.2. Dispositions particulières relatives aux voies et réseaux divers de chantier, applicables aux opérations de construction dont le coût total excède 762 245 euros

Avant toute intervention de l'entrepreneur et des sous-traitants sur le chantier pour la réalisation de la construction le maître de l'ouvrage fait procéder aux travaux de voirie et de création de réseaux divers prévus par les articles R 238-40 à R 238-45 du Code du Travail issus du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.

Le maître de l'ouvrage en informe l'entrepreneur.

24.3. Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Lorsqu'il est prévu que l'ensemble des entreprises réalisera des travaux d'une durée supérieure à un an et qu'il emploiera un moment quelconque des travaux, plus de cinquante salariés pendant plus de dix jours consécutifs, l'entrepreneur doit adresser au maître de l'ouvrage et au coordinateur de sécurité, dans les trente jours de la signature du marché ou de la lettre de commande, un PPSPS. Cette obligation est applicable quelque soit le rang de l'entrepreneur (entreprise générale, co-traitant, sous-traitant) qui exécute une tâche sur le chantier.

A défaut, l'entrepreneur subira une pénalité de 750 euros pour chaque jour calendaire de retard. Le montant de cette pénalité sera porté au crédit du compte prorata.

Lorsque le chantier est soumis à l'obligation d'un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, l'entrepreneur adresse le PPSPS au coordonnateur de sécurité.

L'entrepreneur qui envisage de sous-traiter est tenu d'informer chacun de ses sous-traitants que, l'opération étant soumise à l'élaboration d'un PPSPS, ils seront tenus de remettre au coordonnateur SPS leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

24.4. Collège inter-entreprises de sécurité de santé et des conditions de travail (CISSCT)

Lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d'entreprise, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur à dix s'il s'agit d'une opération de bâtiment ou à cinq s'il s'agit d'une opération de génie civil, le maître de l'ouvrage informe l'entrepreneur que le chantier est soumis à la constitution d'un CISSCT. Celui-ci a l'obligation d'y participer.

Le (projet de) règlement du CISSCT est joint au cahier des clauses administratives particulières.

Il est tenu, sauf dérogation réglementaire, de participer aux réunions du CISSCT qui sera, éventuellement, constitué par le maître de l'ouvrage au plus tard 21 jours avant le début des travaux.

L'entrepreneur qui envisage de sous-traiter est tenu d'informer chacun de ses sous-traitants que, l'opération est soumise à la constitution d'un CISSCT, et qu'en conséquence, ils seront tenus de participer aux réunions de ce Collège.

25. COORDINATION TECHNIQUE ENTRE LES ENTREPRENEURS

Cette coordination est distincte de celle exercée en matière de sécurité et de protection de la santé par le coordonnateur de la sécurité visé à l'article 4 du présent cahier des clauses générales.

Chaque entrepreneur ne doit rien faire qui puisse compromettre la coordination de l'ensemble des travaux exécutés par les différents corps d'état, ni apporter d'empêchement ou de gêne à la Surveillance d'ensemble que doit exercer le maître de l'œuvre.

La coordination entre les entrepreneurs s'effectue dans les conditions suivantes :

25.1. Marché unique

La Coordination entre les entrepreneurs est assurée par le titulaire du marché unique ou le mandataire commun sous la direction du maître de l'œuvre.

25.2. Lots séparés

25.2.1. La coordination entre les entrepreneurs séparés est assurée par le maître d'œuvre ou l'O.P.C. s'il existe.

25.2.2. Lorsque plusieurs entrepreneurs séparés sont appelés à concourir à un même ouvrage, chacun d'eux doit se tenir au courant de l'ensemble des travaux, s'entendre avec les autres sur ce qu'ils ont de commun, reconnaître par avance tout ce qui intéresse leur exécution, fournir les indications nécessaires à l'exécution de ses propres travaux, s'assurer qu'elles sont suivies, et en cas de contestation en référer au maître de l'œuvre.

25.3. Percements et réserves de vides

25.3.1. Sauf dérogations prévues au descriptif (C.C.T.P), l'entrepreneur de gros œuvre réservera, à ses frais, tous les percements nécessaires à la fixation des ouvrages des corps d'état secondaires et à leur passage dans les ouvrages de béton et de béton armé. Les entreprises de second œuvre devront tous les percements dans les autres ouvrages et, dans tous matériaux, les scellements et raccords pour parachèvement des travaux.

25.3.2. Pendant la période de préparation, les entreprises de tous les corps d'état devront fournir à l'entreprise de gros œuvre toutes précisions nécessaires pour percements et réservations de passage. Les percements, trous, etc... non signalés ou prévus après coup seront à la charge des corps d'état intéressés.

Quand la nature ou la destination des ouvrages n'impose pas la réalisation de réservations préalables, chaque entrepreneur fera son affaire des trous ou réservations qui lui sont nécessaires.

Chaque entrepreneur effectue ou, le cas échéant, fait effectuer à ses frais, les scellements, bouchages et raccords des réservations nécessaires aux travaux de son corps d'état. Le travail effectué doit correspondre aux matériaux et au stade d'exécution de la paroi au moment de l'intervention.

25.3.3. Il est toutefois, précisé que, s'ils ont été oubliés au départ, les tranchés, percements, trous, scellements ou raccords intéressant les parties d'ouvrages en béton armés sont obligatoirement exécutés par l'entrepreneur du lot de gros œuvre mais que les frais correspondants sont à la charge des utilisateurs.

En cas de retard ou de modifications, les reprises nécessaires sont à la charge de la partie qui en est responsable.

26. ORDONNANCEMENT ET PILOTAGE

Quand il le juge nécessaire, le maître d'ouvrage confie à un O.P.C. une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination des délais.

Cette mission est distincte de celles exercées :

- En matière, de sécurité et de protection de la santé par le coordonnateur de sécurité visée à l'article 4 du présent cahier des charges,
- En matière de coordination technique par le maître d'œuvre visée à l'article 25 ci-avant.

Celui-ci intervient en amont pour :

- Définir le calendrier prévisionnel (durée et enclenchement des lots) avant appel d'offres,
- Définir le calendrier des études avant la notification des marchés de travaux.

Il intervient ensuite dans :

26.1. La phase de préparation de chantier (prévue à l'article 8 du présent cahier des charges)

26.1.1. L'organisation et la vie commune

- Inventaire ou mise à jour des contraintes et formalités: conditionnait le calendrier des travaux de construction,
 - Recensement du rôle et des responsabilités des intervenants. Proposition d'organigramme.
 - Proposition d'un processus pour la diffusion des informations et la circulation des documents.
 - Constitution du fichier administratif d'identification des entreprises et de leurs assurances.
 - Examen de l'organisation du chantier: accès, installations, alimentations, circulations, etc...
 - Coordination avec le coordonnateur sécurité et santé.
 - Vérification de la mise au point des relations entre les entreprises : repères, gravois, dépenses, communes, gestion des clés, nettoyages, etc...
- Assistance pour l'établissement d'une convention ou contrôle de son existence.

26.1.2. La planification et la coordination temporelle des études

- Analyse des marchés et enquête auprès des entreprises, études des contraintes, des enclenchements et des moyens devant aboutir à une décomposition précise par tâches élémentaires. Cette décomposition doit permettre l'établissement du calendrier détaillé des travaux, l'établissement de l'annexe d'avancement visée à l'article 26.2.1. et servira éventuellement à l'établissement du projet de décompte.
 - Établissement du calendrier détaillé des études incluant l'organisation des réunions de coordination des études d'exécution (plan d'exécution avec réservations et dessins de synthèse).
 - Établissement du calendrier détaillé des travaux.
 - Suivi du calendrier. Relances.
 - Édition et diffusion des comptes-rendus correspondants.
 - Collecte pour la tenue à jour et mise à disposition du dossier de chantier comportant le marché et les plans « Bon pour exécution ».
- Tenue à jour de la liste des devis modificatifs, selon le dispositif prévu au CCAP travaux.
- Élaboration d'un calendrier des premiers travaux en attente du calendrier détaillé d'exécution.

- Examen particulier de l'insertion dans le temps des préfabrifications et des approvisionnement difficiles. Recherche d'information sur les commandes.

- Édition des calendriers détaillés des études et des travaux à faire signer par les entreprises.

- Production de documents partiels des précédents (par exemple, par corps d'état).

26.2. L'exécution des travaux

26.2.1. L'organisation générale et la vie commune

- Maintien d'une liaison générale entre tous les intervenants.

- Participation au rendez-vous de chantier et préparation de l'annexe avancement à joindre au compte-rendu du maître d'œuvre.

- Tenue à jour du dossier chantier comprenant en particulier :

- . Journal de bord relatant les divers événements
- . Marché et avenants
- . Les plans « Bon pour exécution » et liste des devis modificatifs
- . Ordres de service
- . Comptes-rendus de chantier

- Pointage du déroulement des prestations concernant l'organisation collective.

- Préparation et animation des réunions de coordination inter-entreprises.

- Établissement et diffusion des compte-rendus correspondants.

26.2.2. Le contrôle des délais et la planification complémentaire

- Pointage permanent de l'avancement du chantier et du respect des calendriers (études et travaux).

- En conséquence du travail précédent, animation, relance, vérification des moyens, propositions d'actions correctives immédiates pour rattrapage de retards de faible ampleur.

- Information conduisant à une proposition d'imputation de retard (retenues ou pénalité).

- Élaboration en tant que de besoin du calendrier recalé ou calendrier de rattrapage.

- Organisation des visites de fin de phase (état de surface).

- Assistance pour la gestion commune du compte des charges communes.

26.2.3. La réception

- Élaboration du calendrier détaillé et organisation des opérations préalables à la réception.

- Pour ces opérations, enregistrement des observations formulées par la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'œuvre pour diffusion aux intéressés.

- Pointages périodiques de l'avancement correspondant.

- Rapport de fin de chantier. Informations pour la personnalisation des retards.

- Proposition d'organisation du processus de levée des réserves (après réception).

- Pointage périodique de l'avancement correspondant, information du maître d'ouvrage et des autres participants et relances éventuelles.

26.3. Les conditions d' exercice de la mission

L' O.P.C. exerce sa mission de manière indépendante et réfère immédiatement au maître d'ouvrage de tout événement ou de toutes difficultés susceptibles de porter atteinte au respect des délais.

L'O.P.C. ne doit en aucun cas donner des instructions ne se rapportant pas à sa mission, ni se substituer au maître d'œuvre en ce qui concerne la direction du chantier.

Les calendriers et organigrammes sont fournis en nombre d'exemplaires suffisants pour en assurer la diffusion à tous les intéressés, c'est-à-dire le maître de l'ouvrage, le maître d'œuvre, le contrôleur technique, le coordinateur sécurité santé et les entreprises concernées par lesdits documents.

L'O.P.C. est présent quotidiennement sur le chantier.

Le temps de présence des « Pilotes » sur le chantier est déterminé par l'importance des pointages et des constats qu'il doit effectuer ainsi que des relances.

Les entrepreneurs restent seuls responsables du respect des délais contractuels qu'ils auront acceptés conformément à leurs marchés.

27. RECEPTION

27.1. Réception des supports

Chaque entrepreneur est réputé avoir réceptionné les supports réalisés par les entreprises qui l'ont précédé.

Tout au long du chantier, des visites pourront être organisées à sa demande ou à la demande du maître d'œuvre en vue de réceptionner ces ouvrages.

En aucun cas l'entrepreneur ne pourra contester une réserve due au support sur lequel il a accepté de travailler.

27.2. Opérations préalables à la réception

Elles ont été définies lors de la période de préparation. Elles concernent en particulier :

- Les essais d'installations prévus aux articles 27.7. et 27.8.
- Le bon achèvement des travaux (pré-réceptions, ...)
- La fourniture à la réception des différentes attestations d'essais
- La fourniture des documents et dessins d'exécution et des plans des réseaux et canalisations
- Le planning de fin de travaux

Toutes ces opérations sont prévues et planifiées 3 mois avant la date prévue pour la réception avec le maître d'ouvrage.

27.3. Demande de réception

La réception ne pourra pas être demandée avant l'entier achèvement des ouvrages prévus aux marchés de tous les entrepreneurs.

La réception de chaque bâtiment a lieu en une seule fois.

- 27.3.1 Il ne sera jamais dérogé à cette règle et le maître de l'ouvrage ne pourra en aucun cas, être tenu pour responsable d'un retard dans le prononcé de la réception en raison de l'inachèvement ou des observations que justifieraient les travaux.

En aucun cas, la vérification des travaux par le maître d'œuvre ni la prise de possession d'une partie des ouvrages par le maître d'ouvrage ne valent réception. Il est de même pour le paiement du solde du prix.

La réception fait obligatoirement l'objet d'un document écrit signé par le maître de l'ouvrage.

- 27.3.2. Pour assurer le respect des dispositions qui précèdent dans le cas de marchés passés par lots séparés, les règles suivantes sont applicables : chaque entrepreneur est tenu d'assurer de lui-même, avant la réception le bon achèvement de ses travaux et de procéder pour sa part aux finitions et mises au point qui s'y rapportent.

Dans le cas cependant où l'ensemble du chantier, l'exécution des finitions ne se déroulerait pas dans des conditions satisfaisantes le maître d'œuvre peut décider la mise en place d'une organisation collective des travaux de finition.

En cas de défaillance ou de négligence caractérisée d'un ou plusieurs entrepreneurs, le maître d'œuvre pourra mettre en demeure les entrepreneurs responsables par simple lettre recommandée d'avoir dans un délai de 48 heures à entreprendre, poursuivre et achever les travaux de finition de leurs ouvrages.

Passé ce délai sans que la mise en demeure ait reçu effet, le maître de l'ouvrage pourra confier ces travaux à toutes entreprises de son choix, aux frais, risques et pour le compte des entrepreneurs défaillants sans préjudices de tous dommages intérêts qui pourraient leur être réclamés.

Le renchérissement du coût des travaux de finition sera à la charge de la ou des entreprises défaillantes.

27.4. Généralités

- 27.4.1. La réception ne peut être prononcée qu'après présentation des éventuelles attestations d'essais exigées par le marché (les frais d'établissements de ces attestations sont obligatoirement inclus dans le montant de chacun des lots concernés).
- 27.4.2. Avant cette réception, l'entrepreneur doit remettre au maître de l'ouvrage les dessins d'exécution et les plans des réseaux et canalisations extérieurs et intérieurs, en 5 exemplaires plus 1 dossier reproductible pour constituer le dossier d'archives techniques de l'opération (plans de recollement, dossier des ouvrages exécutés). Il remettra de même les notices d'entretien et de garantie des différents matériels.
- 27.4.3. Dans le cas où les délais contractuels se trouvent dépassés par la faute exclusive de l'entrepreneur et si le maître de l'ouvrage entend prendre possession sans plus attendre des ouvrages non encore entièrement terminés, la visite des ouvrages précédant l'entrée en possession pourra intervenir 15 jours après la mise en demeure à l'entreprise intéressée d'achever les travaux.

A l'issue de celle-ci, un état des lieux détaillé, dont un exemplaire est remis sur le champ à l'entreprise, est établi contradictoirement.

Le maître de l'ouvrage peut alors entrer en possession des ouvrages.

Cette prise de possession ne vaut pas réception. Il doit prendre ses dispositions pour faciliter l'achèvement des travaux dans toute la mesure du possible.

- 27.4.4. Si le maître de l'ouvrage n'a pas donné suite à la demande de réception, elle doit être demandée à nouveau par l'entrepreneur par écrit au moins deux semaines à l'avance.

27.5. Opérations de réception. Procès-verbal de réception.

- 27.5.1. Le maître de l'ouvrage, après avis du maître de l'œuvre fait connaître la date de la visite de réception.
- 27.5.2. Il procède à la visite de réception, assisté du maître de l'œuvre en présence du ou des entrepreneurs dûment convoqués. L'absence des entrepreneurs dûment convoqués n'est toutefois pas un obstacle à l'opération de réception. Celle-ci garde son caractère contradictoire.
- 27.5.3. A l'issue de cette visite, le maître de l'ouvrage prononce la décision concernant la réception qui peut-être réception avec ou sans réserves, ou refus de réception.
- 27.5.4. Le procès-verbal de réception ou de refus de réception, établi par le maître de l'œuvre, est signé par le maître de l'ouvrage qui le notifie à l'entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 20 jours à dater de la date prévue à l'article 27.5.5.
- 27.5.5. La date de réception ou de refus de réception est celle du dernier jour de la visite de réception.

27.6. Réception avec réserves.

27.6.1. Si la réception comporte des réserves, le procès-verbal mentionne en détail les omissions, les imperfections ou malfaçons constatées et la simple notification, dans les formes sus-indiquées, à l'entrepreneur lui vaut injonction d'exécuter ou de terminer les travaux omis ou incomplets, et de remédier durablement et conformément aux règles de l'art aux imperfections et malfaçons dans le plus bref délai sans que celui-ci puisse en aucun cas excéder un mois.

27.6.2. Passé ce délai, et sans qu'il soit besoin d'une nouvelle mise en demeure :

1) le maître de l'ouvrage, assisté du maître de l'œuvre, a le droit de faire procéder à l'exécution desdits travaux par tous les ouvriers de son choix, aux frais et risques et pour le compte de l'entrepreneur défaillant, lequel n'aura pas la faculté de contester les prix de l'entreprise de remplacement.

2) les pénalités de retard prévues à l'article 41 ci-après, commencent de nouveau à courir tant qu'il n'a pas été procédé à l'exécution de ces travaux, que ce soit par l'entrepreneur titulaire du marché ou par celle qui lui est substituée à la demande du maître de l'ouvrage agissant aux frais, risques et pour le compte de l'entrepreneur. Un procès-verbal constatant la levée ou non des réserves sera établi à l'expiration de la période contractuelle de garantie visée à l'article 28 ci-après.

27.6.3 Le coût desdits travaux majorés de 20 % pour frais de gestion et éventuellement le montant des pénalités de retard sont prélevés sur les sommes dont le maître de l'ouvrage pourrait être encore redevable à l'entrepreneur et une compensation s'opère de plein droit entre les prix des ouvrages ainsi exécutés et les reliquats dus à l'entrepreneur, le tout sans préjudice de l'application de l'article 39 ci-après.

27.7. Réception des installations de chauffage central, de production de l'eau chaude, ventilation contrôlée et climatisation

27.7.1. Opérations préalables à la réception des installations de chauffage central.

27.7.1.1 Dès que les installations de chaufferie permettent l'alimentation en fluide chauffant d'un premier bâtiment, des essais de fonctionnement et d'étanchéité dans ce bâtiment, dans la chaufferie ou la sous-station, doivent être effectués par les soins et aux frais de l'entrepreneur en présence de l'exploitant retenu par le maître d'ouvrage.

27.1.1.2 Ces essais sont exécutés sous la direction et le contrôle du maître de l'œuvre.

27.7.1.3. La qualité d'exécution des travaux et des matières, la bonne disposition des canalisations et des appareils de chaufferie, des appareils adoucisseurs d'eau, le bon fonctionnement des surfaces d'émission de chaleur dans le premier bâtiment sont particulièrement vérifiés, ainsi que les niveaux sonores atteints lorsque tous les appareils sont en fonctionnement.

Au fur et à mesure du raccordement des bâtiments suivants, les essais de fonctionnement et d'étanchéité des parties raccordées sont effectués comme ci-dessus.

Un compte rendu préalable à la réception est établi par le maître de l'œuvre ou son conseil technique pour chacun de ces essais, sur lequel figurent l'énumération des opérations effectuées, leur résultat, et la définition des travaux ou des réglages éventuellement nécessaires pour parfaire l'installation.

27.7.2. Opérations de réception dans les chaufferies, sous-stations et réseaux.

27.7.2.1. Ces installations ne peuvent être reçues qu'après complet achèvement des travaux, tous les bâtiments étant raccordés et un immeuble au moins de l'ensemble étant en état d'être livré.

27.7.2.2. La réception n'est prononcée qu'après présentation des divers certificats d'épreuves et éventuellement des attestations d'essai.

27.7.2.3. Avant cette réception, l'entrepreneur doit remettre au maître de l'ouvrage le dossier d'archives techniques comprenant une fiche technique d'exécution, les dessins d'exécution, les plans de recollement des installations techniques et électriques, les plans des réseaux et des sous-stations et les notices de conduite et d'entretien.

27.7.2.4. Dès que l'entrepreneur estime que les Installations sont en état d'être reçues, conformément à, l'article 27.7.2.1 ci-avant, il en fait la demande par écrit au maître de l'ouvrage moyennant un préavis minimum de deux semaines.

27.7.2.5. Si le maître de l'ouvrage après avis du maître de l'œuvre estime que les travaux sont recevables, il fait connaître à l'entrepreneur la date de la visite de réception.

27.7.2.6. Au cours de ces opérations de réception, il est procédé par l'entrepreneur à ses frais, à des essais de fonctionnement de l'ensemble de l'appareillage en chaufferie, en réseaux et en sous-stations.
De surcroît, des essais devront être réalisés pour s'assurer du respect des températures dans les locaux chauffés.

27.7.2.7. Le procès-verbal de réception ou de refus de réception établi par le maître de l'œuvre, est signé par le maître de l'ouvrage qui le notifie à, l'entrepreneur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la réception comporte des réserves particulières, le procès-verbal mentionne en détail les omissions, imperfections ou malfaçons constatées. Il est procédé ensuite comme il est dit à l'article 27.6 ci-dessus.

27.8. Réception des canalisations, réseaux, installations diverses

En ce qui concerne les installations diverses telles que :

- Réseaux d'évacuation de E.U. et E.P.
- Réseaux eaux, gaz, électricité
- Installation de surpression d'eau.
- Antennes de télévision, etc. ...

La réception sera toujours prononcée sous réserve de leur bon fonctionnement et cette réserve ne sera levée que dans un délai de douze mois après la réception. Les autres réserves restent soumises à la procédure définie ci-dessus.

28. GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT ET DE BON FONCTIONNEMENT

28.1. Définition

Sans préjudice des articles 1792 et suivants et 1792-4-1 du Code civil (garantie de parfait achèvement d'un an, garantie de bon fonctionnement de 2 ans et responsabilité décennale), l'entrepreneur est tenu pendant une année à compter de la réception des travaux, de remédier à ses frais et risques à tous les désordres qui surviendraient ou seraient constatés à l'usage, même pour les éléments d'équipement et de faire tous raccords, donner tous jeux et faire tous travaux qui seraient reconnus nécessaires ou seulement utiles, sauf ceux qui seraient la conséquence d'un abus, d'une maladresse, d'un usage anormal ou d'un défaut d'entretien du maître d'ouvrage dont il appartient: alors à, l'entrepreneur de faire la preuve.

Cette obligation de garantie est applicable même à l'entrepreneur qui installe en l'état où ils sont livrés des appareils électriques ou mécaniques.

28.2. Désordres signalés postérieurement à la réception

28.2.1. Si des désordres sont signalés par le maître de l'ouvrage pendant l'année de garantie de parfait achèvement, la simple notification à l'entrepreneur lui vaut mise en demeure de réparer durablement et conformément aux règles de l'art dans le plus bref délai (celui indiqué dans la notification) sans que celui-ci puisse en aucun cas excéder un mois.

L'attention des entreprises est attirée sur le fait que les garanties ont été transférées aux acquéreurs qui occupent ou louent les logements. Dans tous les cas, les entreprises doivent prendre rendez-vous avec les occupants et obtenir de leur part un quitus pour les travaux effectués. Toutes les précautions de protection des biens et des personnes doivent être prises lors des interventions.

En cas d'urgence ou de risque d'aggravation des dégâts le délai est de 24 h, la notification pouvant être faite par fax.

- 28.2.2. En cas d'inexécution dans le délai fixé ci-dessus, les travaux peuvent être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant et les dispositions de l'article 27.6.2 sont applicables.
- 28.2.3. Un procès-verbal constatant l'exécution des travaux de réparation effectués au titre de la garantie de parfait achèvement pourra être établi à l'expiration de la période de garantie de parfait achèvement établi par le maître de l'œuvre. Il permettra la libération des retenues de garantie ou de la caution.

28.3. Garantie de bon fonctionnement

L'entrepreneur est tenu, au cours de la 2ème année à compter de la réception, de réparer les dommages relevant de la garantie de bon fonctionnement. Pour des travaux à caractère d'urgence (fuites, etc...) la simple notification par fax à l'entrepreneur lui vaut injonction de réparer dans un délai de 24 heures.

Pour tous les autres ouvrages, la simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception lui vaut injonction de réparer dans un délai inférieur à 10 jours.

CHAPITRE III

MODALITES FINANCIERES**29. MONTANT DU MARCHÉ**

29.1. L'entrepreneur reconnaît formellement que les prix figurant au marché ou dans sa commission – qu'il s'agisse du prix forfaitaire global, des prix unitaires des bordereaux ou des rabais consentis sur les prix de la Série Centrale des architectes pour le règlement des travaux en plus ou en moins - tiennent compte de toutes les prescriptions, garanties, sujétions et obligations résultant du marché, des prescriptions techniques réglementaires et des impôts, taxes ou redevances de toute nature existant à la date de la soumission par l'entrepreneur ou aux conditions fixées par la lettre de commande ou l'acte d'engagement ainsi que de toutes modifications économiques pouvant survenir au cours d'exécution du marché ; ces prix tiennent compte notamment de toutes les charges et de tous les aléas pouvant résulter de l'exécution des travaux et entre autres : des circonstances locales, de la situation des ouvrages par rapport aux propriétés et ouvrages riverains apparents ou cachés, de l'état du sol et du sous-sol, de la situation par rapport aux lignes électriques et autres réseaux, de la situation géographique du chantier (frais de transport du personnel, du matériel et des matériaux, indemnités de déplacement et de paniers, surveillance du chantier, etc ...). Il en va de même des travaux supplémentaires, quel que soit le mode de fixation du prix correspondant.

Aucune erreur ou omission dans les quantités les prix unitaires, les produits partiels ou totaux ne pourra justifier une modification du prix remis lors la soumission.

29.2. Il est rappelé qu'il est fait obligation à chaque entrepreneur de prendre connaissance de la totalité des plans et des dispositions des descriptifs concernant tous les autres corps d'état et d'en tenir compte.

29.03 Le prix global figurant dans la soumission remise au moment de l'appel d'offres ou dans la lettre de commande ou l'acte d'en d'engagement comprend toutes les charges et conséquences financières résultant des exigences réglementaires des services publics (exemples: consuel, certificat qualigaz,) connues à la date de conclusion du marché ainsi que des exigences techniques du contrôleur technique dans le cadre de sa mission, sauf dans le cas où ces exigences résultent d'une insuffisance d'élaboration du projet. Le prix global comprend aussi toutes les charges et conséquences financières liées au respect de la réglementation concernant la sécurité et la santé des travailleurs sur le chantier.

29.4. Tous les frais afférents au chantier sont à la charge des entrepreneurs. Ceux-ci font leur affaire personnelle de l'établissement et du règlement du compte-prorata dont il sera parlé au chapitre IV.

Le maître de l'ouvrage reste entièrement étranger à ces opérations.

30. DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL

30.1. Le prix global résultant des pièces du marché sera décomposé sous la forme imposée par le maître de l'ouvrage ; si cette forme n'est pas précisée, la décomposition se fera sous forme de bordereau estimatif où apparaîtront les quantités prévues et les prix unitaires. Cette décomposition sera jointe au marché sans constituer une pièce contractuelle, sauf en ce qui concerne les prix unitaires.

31. TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

Les travaux supplémentaires font toujours l'objet d'une commande spécifique et si leur importance le justifie d'un avenant au marché.

31.1. Les travaux supplémentaires dont les travaux modificatifs acquéreurs ne peuvent être pris en considération et réglés que dans la mesure où ils auront fait l'objet d'un ordre de service délivré par le maître d'œuvre et contresigné par le maître de l'ouvrage préalablement à sa délivrance.

Cette signature du maître de l'ouvrage n'entraîne aucune immixtion technique et ne vaut que pour l'acceptation de la dépense.

31.2. Les travaux supplémentaire éventuels sont réglés de la façon suivante :

- 31.2.1. S'il concordent avec des ouvrages portés sur le devis quantitatif et estimatif du marché, sur la base des prix unitaires figurant sur ces devis.
- 31.2.2. A défaut de concordance avec les devis ci-dessus, par étude de prix nouveaux à déterminer et à justifier par sous-détails, ce, avant passation de l'ordre de service. Ces prix sont basés sur les conditions économiques en vigueur à la date de la passation de l'ordre de service.
- 31.2.3. En cas de désaccord sur la question de savoir s'il y a concordance, au sens de l'article 31.2.1 ci-dessus, le maître de l'œuvre apprécie souverainement.

Faute d'un accord définitif entre les parties, les prix sont déterminés par :

- Soit application de la « Série Nationale des Prix et Valeurs applicables aux travaux de bâtiment » correctif en vigueur à la date de passation de l'ordre de service affecté d'un rabais de 20%.
- Soit par application pour les locations de matériels du barème bien de la Fédération Nationale des Travaux Publics, affecté d'un rabais de 25%.
- 31.2.4. Pour certains travaux supplémentaires devant être exécutés dans un laps de temps relativement court - 3 mois maximum - la commande est passée à un prix non actualisable ni révisable.
- 31.2.5. Ne sont en tout état de cause pas considérées comme travaux supplémentaires les modifications imposées par le contrôleur technique, notamment en cas de renforcement de section d'acier, sujétions de mise en œuvre etc...

32. REVISION DE PRIX ET ACTUALISATION

- 32.1. Les prix unitaires et les prix forfaitaires stipulés au marché tiennent compte de l'ensemble des conditions prévues à l'article 29.
- 32.2. Il peut, après accord formel du maître de l'ouvrage, être accepté une date différente des bases des prix énoncées par l'article 29 ci-dessus; la lettre de commande ou la soumission acceptée doit faire alors état de cet accord.
- 32.3. **Actualisation**

Sauf convention contraire entre les parties, il n'y a pas lieu à actualisation. En tout état de cause, l'entrepreneur n'aura droit à l'actualisation de ses prix que pour autant qu'il se sera écoulé plus de trois mois entre la date de la soumission remise lors de l'appel d'offres et de la date de son acceptation par le maître de l'ouvrage ou de la lettre de commande.

En cas d'actualisation, elle sera faite par application de la formule de variation de prix sans partie fixe ni marge de neutralisation ($P = P_0 (I - I_0)$). Elle s'effectue en une seule fois avant tout début d'exécution et constitue une réévaluation du prix forfaitaire convenu.

- 32.4. Si l'augmentation par application de la formule de révision ou de l'actualisation est de plus de 15% entre la remise de la soumission par l'entrepreneur et le début des travaux de l'ensemble du chantier si celui-ci est prévu en une seule tranche d'exécution ou le début des travaux d'une tranche si celui-ci en comprends plusieurs. Le maître de l'ouvrage a droit à la résiliation du marché sans indemnité pour l'entrepreneur. Le maître de l'ouvrage se réserve de rediscuter des prix avec l'entreprise adjudicataire ou avec toute autre entreprise de son choix.

32.5. Révisions des prix

- Les prix du marché, le cas échéant actualisés sont fermes, définitifs et non révisables sauf dispositions contraire du marché de travaux du cahier des clauses particulières ou de la commande.
- Une prolongation de délai due à la liquidation de biens ou au règlement judiciaire d'une ou plusieurs entreprises participant aux travaux, n'entraînera pas de révision de prix.

32.6. Formule de variation de prix

- Les pièces contractuelles précisent s'il y a lieu la formule de variation de prix, les paramètres de référence et leur valeur initiale.
- Les révisions éventuelles de prix sont calculées par application d'une formule de type :

$$P = P_0 (0,15 + 0,85 \frac{I}{I_0})$$

** les index retenus seront pour les lots VRD : index TP - et pour les lots bâtiment : index BT*

Dans laquelle :

I_0 est la valeur initiale de l'index du corps d'état concerné*μ.

I est la valeur du même indice au mois de révision considéré.

- 32.7. Dans tous les cas où il y a révision, en hausse ou en baisse, l'indice I_0 de référence est donné dans le marché de travaux ou le Cahier des Clauses Particulières.

Faute de précision, sera réputé valeur initiale :

- a) dans le cas d'un marché révisable, les valeurs du mois de calendrier qui précède le début des travaux de l'entrepreneur considéré.
- b) dans le cas d'un marché ferme, pour une durée de n mois, les valeurs du mois de calendrier correspondant à n mois.

- 32.8. La révision des prix ne sera prise en compte qu'après la parution des index du mois d'exécution des travaux à réviser et sera rattachée à la situation desdits travaux. Aucune situation mensuelle ne sera révisée d'après des coefficients provisoires. Les prix révisés ne peuvent, en aucun cas, dépasser les prix licites résultant de l'application des dispositions légales ou réglementaires sur les prix.

- 32.9. Les prix des matériaux pour lesquels des acomptes sur approvisionnements sont délivrés, sont révisés dans les conditions définies ci-dessus ; toutefois pour le calcul de la révision, les index à prendre en compte sont ceux du mois de paiement de l'acompte sur approvisionnements.
Les acomptes sur approvisionnements ne sont plus susceptibles de révision par la suite, leur valeur marché se déduira du montant des situations avant que les formules de révision ne soient appliquées.

- 32.10. L'application de la formule de révision sera faite seulement pendant la période contractuelle. Dans le cas de dépassement non justifié du délai d'exécution prévu, les index qui seront retenus seront, sauf baisse, ceux correspondant au dernier mois de la période contractuelle.

- 32.11. De convention expresse, la révision prévue au présent article ne modifie pas le caractère forfaitaire du marché, tel que stipulé dans la soumission acceptée, la lettre de commande ou le marché signé.

33. GARANTIE DE PAIEMENT DES ENTREPRISES

Prenant en compte l'avis de la commission des lois du Sénat repris au procès-verbal de la Séance du 9 novembre 1994, la garantie de paiement (cautionnement solidaire d'un établissement de crédit) prévue à l'article 5 de la loi du 5 juin 1994 (article 1799-1 nouveau du Code Civil) ne sera pas fournie aux entreprises du fait que les travaux seront payés dans tous les cas au fur et à mesure de leur exécution.

34. GARANTIE DE BONNE FIN DES TRAVAUX

Le maître d'ouvrage pourra demander à l'entrepreneur la signature du marché une garantie de bonne fin de travaux fournie par un établissement de crédit.

Cette garantie devra couvrir toutes les sommes dues par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage dans l'hypothèse où il n'exécuterait pas la totalité des travaux objets du marché du fait notamment d'un abandon de chantier, d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation, mais aussi du fait d'une résiliation du marché pour faute imputable à l'entrepreneur.

Les sommes couvertes par la garantie couvriront en particulier :

- Les sommes dues par l'entreprise au maître d'ouvrage dans le cadre du décompte définitif
- Les surcoûts de re-adjudication
- Les surcoûts de travaux de reprise de chantier
- Les surcoûts dus aux retards occasionnés
- Les préjudices dus par le maître d'ouvrage à ses propres clients

Cette garantie vient en sus des retenues de garantie au sens de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.

35. ETATS DE SITUATION

35.1. L'entrepreneur doit établir ses états de situation toujours sous forme cumulative sur des imprimés spéciaux d'un modèle imposé par le maître de l'ouvrage.

35.2. L'entrepreneur remet chaque mois au maître de l'œuvre, au plus tard le 25 du mois, l'état de situation défini en 35.1, établi en cinq exemplaires.

Les travaux supplémentaires, avenant au marché, révisions et actualisation sont repris à part sur chaque situation présentée.

35.3. En cas de retard dans la production par l'entrepreneur d'une situation, le règlement en est reporté au mois suivant.

36. ACOMPTES SUR TRAVAUX

36.1. Les travaux sont réglés par acompte sur la base des états de situation visés à l'article précédent, dûment vérifiés par le maître de l'œuvre qui les transmet au maître de l'ouvrage avec ses observations et ses propositions dans les 5 jours suivant leur réception.

36.2. Les paiements à effectuer sont liquidés sur la base des états de situations vérifiés, des acomptes précédemment payés, de la retenue de garantie, des pénalités, des primes d'assurances et, généralement, de toutes sommes à la charge de l'entrepreneur ou lui profitant.

Les paiements sont effectués à 45 jours fin de mois par virement bancaire.

Tout autre mode de paiement doit avoir été précisé soit lors de la commande ou de la passation du marché, soit dans le cahier des clauses particulières.

36.3. Toute délégation de créance est interdite à l'entrepreneur sans autorisation expresse du maître de l'ouvrage. L'entrepreneur qui nantit son marché doit en informer le maître de l'ouvrage au préalable.

Toute information ou demande d'autorisation devra être faite par lettre recommandée avec accusée réception. La société ne sera tenue d'honorer la délégation qu'à concurrence des sommes dont elle se reconnaîtra débitrice à l'égard de l'entreprise.

36.4. L'acceptation et le paiement d'une situation sont toujours faits sans préjudice de tout redressement ultérieur, en cas d'erreurs ou d'inexactitudes.

36.5. Il est spécifié que le paiement des situations ne constitue en aucune manière une acceptation des ouvrages réalisés à quelque titre que se soit.

37. ACOMPTES SUR APPROVISIONNEMENT

37.1. Sauf stipulations contraires du marché, de la lettre de commande ou du cahier des clauses particulières, il n'est pas prévu d'acomptes sur approvisionnement ni avances pour installations de chantier.

37.2. Dans le cas où le marché ou le cahier des clauses particulières prévoit des avances sur approvisionnement, celles-ci seront réglées suivant les modalités ci-après :

- a) ne peuvent donner lieu à des acomptes sur approvisionnement que les matériaux ou appareils destinés à entrer dans les compositions des travaux qui font l'objet du marché.

- b) les acomptes sur approvisionnement ou justification de conclusion d'achat seront portés sur situations.
- c) ces acomptes ne pourront en aucun cas être supérieurs à 5% du montant des approvisionnements dont la valeur sera justifiée par les factures correspondantes jointes à la situation, le maître d'œuvre se réservant le droit de vérifier les justifications fournies et contrôler les matériaux approvisionnés.

En aucun cas, la valeur de l'approvisionnement prise en considération pour déterminer l'avance ne pourra être supérieure au prix d'achat que consentirait le fabricant ou fournisseur au maître d'ouvrage pour les fournitures du chantier objet du présent marché.

Les conséquences pratiques et financières des conditions de stockage ci-dessus restent à la charge de l'entrepreneur intéressé.

- d) les approvisionnement ou les acquisitions justifiées ne pourront faire l'objet du règlement d'un acompte que s'ils ont été acquis en toute propriété par l'entrepreneur et n'ont fait l'objet d'aucune clause de réserve de propriété, le ou les fournisseurs y ayant définitivement renoncé.
Un certificat de propriété sera donc adressé au maître d'œuvre, lequel se réserve le droit de demander toute justification qui lui semble utile.
- e) dès l'instant où ils font l'objet d'acomptes, les approvisionnements ou acquisitions correspondants constituent le gage du maître d'ouvrage. Il ne peuvent être enlevés sans son autorisation et l'entrepreneur en est responsable. Il en assure la garde et la bonne conservation.
- f) sans préjudice du caractère absolu des transferts de propriété, en tant que de besoins et afin de prévenir d'éventuelles contestations, les approvisionnements et acquisitions seront stockées dans un endroit clos, avec une fermeture à clé et une pancarte indiquant la qualité et l'adresse du maître d'ouvrage. Celui-ci se réserve le droit de toute vérification et doit avoir à tout moment possibilité d'accès à l'endroit clos.
- g) l'entrepreneur devra contracter au bénéfice du maître de l'ouvrage une assurance contre tous les risques auxquels ces matériaux sont soumis. Il s'engage à payer régulièrement les primes et à fournir toutes justifications utiles au maître de l'ouvrage sur simple demande de celui-ci. Il s'engage également à informer son assureur de toute mise en cause dont il pourrait faire l'objet de la part du maître de l'ouvrage.
- h) en cas de résiliation du marché, pour quelque cause que se soit, le maître de l'ouvrage se réserve le droit de devenir propriétaire de ces approvisionnements, sans qu'il ait à accomplir une formalité quelconque, à charge pour elle de régler la fraction de la valeur de ces matériaux non retenue pour déterminer l'acompte.
- i) Les acomptes sur approvisionnement ne seront versés à l'entrepreneur que sur justifications des attestations de propriété et des assurances.

En tout état de cause, au cas où le Maître d'ouvrage verserait un acompte à une entreprise, celle-ci devra fournir une caution pour ce montant.

38. MEMOIRE ET DECOMPTE DEFINITIFS

- 38.1.** Dans le délai de 120 jours à dater de la réception des travaux ou de la résiliation du marché, l'entrepreneur remet au maître d'œuvre un mémoire définitif de ce qu'il estime lui être dû en application du marché, accompagné de la quittance de paiement des primes d'assurance. Une copie est envoyée en accusé de réception au maître de l'ouvrage pour information (vérification du respect du délai). Le mémoire de décompte définitif doit être accompagné du quitus du compte prorata.

Sur ce mémoire figurent les conséquences de la formule de variation de prix. Réserve peut être faite si l'application de la formule ne peut être faite à la date de remise du mémoire définitif.

- 38.2.** Si le mémoire définitif n'a pas été remis au maître d'œuvre dans le délai ci-dessus, le maître de l'ouvrage peut, après une mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d'œuvre aux frais de l'entrepreneur.
- 38.3.** Le maître d'œuvre vérifie le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché.
Ce décompte définitif ne préjuge pas du paiement de tout ou partie du solde dû à l'entrepreneur lequel reste soumis à l'accomplissement préalable des obligations mises à sa charge par les documents contractuels.

Le maître d'œuvre dispose lui-même d'un délai de 60 jours après réception du mémoire définitif pour établir le décompte définitif et le transmettre au maître de l'ouvrage.

- 38.4. Dans un délai de 30 jours de la réception par le maître de l'ouvrage du mémoire définitif par le maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage signifie à l'entrepreneur ce décompte définitif.
- 38.5. L'entrepreneur dispose de 20 jours à compter de la signification pour présenter par écrit ses observations éventuelles. Le maître de l'ouvrage dispose de 20 jours pour faire connaître par écrit s'il accepte ou non ces observations.
- 38.6. Aucun règlement pour solde ne peut intervenir si l'entreprise n'a pas remis préalablement au maître de l'ouvrage les documents dont la remise est prévue en fin de chantier par le marché, et notamment ceux visés aux articles 27.4.2 et 27.7.2.3 du présent cahier des clauses.

39. RETENUE DE GARANTIE

- 39.1. Il est pratiqué, lors de tout paiement d'acompte, une retenue garantissant la bonne exécution du marché et le recouvrement des sommes dont l'entrepreneur serait reconnu débiteur au titre des marchés.
- 39.2. Le montant de cette retenue est fixée à cinq pour cent (5%) du montant des travaux exécutés, y compris les révisions éventuelles et avant application des pénalités ou autres retenues.

Elle est libérable à l'expiration de la période de garantie du parfait achèvement un an après la dernière réception.

- 39.3. Conformément à la loi n° 71.584 du 16 juillet 1971, l'entrepreneur peut substituer à la retenue de garantie, une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier, figurant sur une liste fixée par décret.
- 39.4. L'entreprise s'engage irrévocablement à accepter que pendant l'exécution des travaux ou postérieurement à celle-ci, soient versées au maître d'ouvrage et à la première demande de celui-ci, les sommes nécessaires à la levée des réserves, à la réparation, à la réfection ou à l'exécution des ouvrages, ainsi que de toutes celles dont l'entreprise serait redevable au maître d'ouvrage, au titre du marché, à la condition que celui-ci produise au consignataire un document émanant du maître d'œuvre, et indiquant :
 - Qu'il y a eu mise en demeure,
 - Que le délai prévu au présent cahier ou imparti par la mise en demeure est expiré, et que l'entrepreneur n'a pas satisfait à celle-ci.
 - Le montant des sommes nécessaires pour faire procéder aux travaux visés dans la mise en demeure ou nécessaires pour indemniser le maître d'ouvrage, ou dues par ce dernier.
- 39.5. A l'expiration du délai d'un an à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées versées à l'entreprise, même en l'absence de mainlevée, si le maître d'ouvrage n'a pas notifié par lettre recommandée, à la caution, ou au consignataire son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entreprise.
- 39.6. Pour l'application des dispositions qui précèdent, le maître d'ouvrage et l'entrepreneur conviennent que la caution ne sera valablement constituée qu'autant que l'acte d'institution sera conforme au modèle demandé par le maître d'ouvrage.

40. INTERETS MORATOIRES

Après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les retards de paiement du maître d'ouvrage ouvrent droit, pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires au taux légal.

41. PENALITES

- 41.1. Si les travaux ne sont pas démarrés, effectués et terminés dans le délai prévu, l'entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard. Cette pénalité hors taxes sera égale à :
 - marchés < 7623 euros TTC
1/200 du montant TTC du marché, objet de l'O.S.
 - marché compris entre 7 623 euros TTC et 38 113 euros TTC

1/500 du montant TTC du marché objet de l'O.S. avec un minimum hors taxes de 38 euros/jour.

- marché compris entre 38 113 euros TTC et 152 450 euros TTC

1/1000 du montant TTC du marché objet de l'O.S. avec un minimum hors taxes de 76 euros/jour.

- marchés > 152 450 euros TTC

1/2000 du montant TTC du marché objet de l'O.S. avec un minimum hors taxes de 152 euros/jour.

Ces pénalités sont acquises au maître de l'ouvrage, leur montant est plafonné à 5 % (cinq pour cent) du montant du marché de l'entrepreneur concerné, conformément à l'article 4.9 du C.C.A.P..

41.2. Les pénalités visées ci-dessus seront cumulées avec la sanction suivante : les hausses de prix des autres corps d'état qui résulteraient de ce retard seront à la charge de l'entrepreneur retardataire.

41.3. Les pénalités ci-dessus sont imposables du seul fait du retard et sans qu'il y ait lieu, pour le maître de l'ouvrage ou le maître d'œuvre, d'adresser une mise en demeure à l'entrepreneur, le constat de ce retard sera fait par le maître d'œuvre ou l'O.P.C. quand il existe.

41.4. Les pénalités ci-dessus sont imposables aussi bien en cas de retard dans la terminaison des travaux de l'entrepreneur à la date prévue, qu'en cas de retard dans l'exécution des phases successives de ses travaux telles que définies par le calendrier d'exécution et dans ce cas, sans que l'entrepreneur puisse se prévaloir de ce qu'il fait son affaire personnelle de rattraper son retard et de terminer ses ouvrages à bonne date. Toutefois, s'il est fait application des pénalités de retard dans l'exécution des phases successives et que l'entrepreneur rattrape effectivement son retard, la pénalité par hypothèse imposée lui sera reversée, dans la mesure où il n'aurait pas entraîné de retard dans l'exécution des travaux des autres entrepreneurs.

Les pénalités sont applicables également en cas de retard de nettoyage ou d'évacuation, en cas de retard lors de la réception ainsi qu'en cas de retard dans la remise des documents d'exécution prévus à l'article 27.4.2. et 27.7.2.3.

Le fait par le maître de l'ouvrage de ne pas appliquer les pénalités en cours de chantier n'implique aucune renonciation de sa part à s'en prévaloir ultérieurement et ce jusqu'au décompte définitif accepté par lui. En principe, les pénalités doivent figurer sur les situations visées par le maître d'œuvre.

41.5. Il est précisé que, dans l'hypothèse ou l'application des dispositions ci-avant (pénalités et jeu de la clause de l'article 41.2) n'indemniserait pas le maître de l'ouvrage de la totalité des préjudices résultant du retard de l'entrepreneur, ledit maître de l'ouvrage conservera la possibilité de demander la réparation totale desdits préjudices subis, en particulier relatif aux réclamations des bénéficiaires des locaux (indemnités de retard...).

41.6. Des pénalités particulières sont automatiquement appliquées à l'entrepreneur si, après une demande du maître d'œuvre de nettoyer le chantier de ses gravois, celle-ci n'est pas prise en compte. L'entreprise qui n'aurait pas respecté ces instructions sous 48 heures sera pénalisée de 76 euros HT par jour jusqu'à ce que le nettoyage demandé par le maître d'œuvre soit effectué.

41.7. Des pénalités particulières sont automatiquement appliquées à l'entrepreneur qui n'assiste pas ou ne se fait pas représenter par un délégué qualifié aux rendez-vous de chantier ou de coordination. La pénalité hors taxes appliquée pour chaque absence ou retard est fixé à :

Absences : jusqu'à 5 absences : 76 euros par absence

Au-delà de 5 absences : 152 euros par absence

Retards : jusqu'à 5 retards : 45 euros par retard

Au-delà de 5 retards : 76 euros par retard

Ces pénalités sont acquises au Maître d'Ouvrage

41.8. Des pénalités particulières sont automatiquement appliquées si les délais pour fournir les documents prévus aux articles 27.4.2. e 27.7.2.3. sont dépassés.

Le montant hors taxes appliqué par jour calendaire de retard est fixé à 76 euros par jour de retard.

- 41.9.** Si le ou les logements témoins ou destinés à l'exposition ne sont pas terminés à la date prévue, l'entrepreneur subira une pénalité par jour calendaire de retard

Les montants hors taxes des pénalités sont ceux fixés à l'article 41.1.

- 41.10.** Le dépassement des délais fixés pour la présentation des échantillons ou prototypes entraîne l'application d'une pénalité d'un montant fixé à 76 euros HT par jour calendaire de retard.

42. AUGMENTATION ET DIMINUTION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

- 42.1.** Le maître d'ouvrage se réserve le droit de modifier, dans les limites ci-après définies, certains articles du descriptif, ou de renoncer à l'exécution de certains ouvrages qui y sont prévus, ceci sans que l'entrepreneur puisse prétendre à une variation des prix unitaires ou à une indemnité.

- 42.2.** En cas d'augmentation ou de diminution dans la masse des travaux, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation tant que l'augmentation ou la diminution, évaluées aux conditions initiales du marché ou de la tranche de marché ne dépassent pas 30% du montant du marché.

- 42.3.** Si l'augmentation ou la diminution est de plus de 30%, l'entrepreneur a droit à la résiliation du marché, sans indemnité, à condition toutefois de l'avoir demandée par écrit dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordre de service dont l'exécution entraînerait l'augmentation ou la diminution en cause.

Des tranches conditionnelles peuvent cependant avoir été prévues dans la commande ou le marché initial, la non-résiliation de celle-ci n'ouvre droit à aucune indemnité.

Les frais éventuels de repli de chantier et d'amende de matériel seront alors prévus lors de la commande ou dans le marché initial.

- 42.4.** L'entrepreneur s'interdit de faire toute offre de prix à l'acquéreur du bien ou de réaliser des travaux directement pour le compte de celui-ci avant sa réception, sauf accord expresse du maître d'ouvrage.

En cas de non-respect de la présente clause dûment constatée par le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le marché aux torts de l'entreprise, avec toutes les conséquences qui en résultent.

43. CAUTIONNEMENT A L'APPEL D'OFFRES

Il n'est exigé ni cautionnement provisoire ni cautionnement définitif sauf cas particulier prévu à l'article 34.

44. FRAIS DE DOSSIER

Il n'est exigé de l'entrepreneur ni droit, ni frais de concours.

Toutefois, les frais d'impression ou de tirage des dossiers d'appel d'offres et de marché qui lui sont remis sont à la charge de l'entrepreneur, sauf cas particuliers.

45. CONVENTION DE COMPTE COURANT

En cas de pluralité de contrats entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, quelle que soit la nature de ces contrats, et dans le but de permettre d'apprécier à tout moment l'ensemble de leurs relations, il est expressément convenu qu'il sera fait masse – dans un compte courant unique et indivisible – de toutes les créances et toutes les dettes nées des divers contrats entre eux, y compris ceux antérieurs à la signature des présentes, et au fur et à mesure de leur exécution.

Seront également portées au crédit du compte, les retenues de garanties lors de leur libération, et au débit les indemnités de retard constatées.

Ce compte courant, dont le solde est seul exigible, fera l'objet d'un arrêté de comptes périodiques.

Toutefois, en cas de défaillance de l'entrepreneur pour dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, règlement judiciaire, l'arrêté de comptes n'interviendra qu'après l'arrêté définitif du dernier contrat, soit à l'issue de la période de garantie de un à compter de la réception. Le solde du compte courant ne sera exigible qu'à l'issue de cet arrêté de comptes.

CHAPITRE IV

DEPENSES D'INTERET COMMUN – COMPTE PRORATA

46. IMPUTATION

Les dépenses d'intérêt commun qui ne correspondent pas à des travaux ou prestations prévus dans les clauses techniques générales et particulières et qui ne sont pas affectées par l'annexe A ou B de la norme NF P 03-001 sont inscrites à un compte spécial dit « compte prorata » géré et réglé comme il est dit en 47.2.

Ne constituent en aucun cas des dépenses d'intérêt commun les fournitures ou ouvrages destinés à être reçus par le Maître de l'ouvrage et qui auraient été omis dans les documents du marché.

Le CCAP peut prévoir que certaines prestations d'intérêt commun, qu'il énumère, sont fournies par le Maître de l'ouvrage.

47. GESTION ET REGLEMENT DU COMPTE PRORATA

47.1. Les modalités de gestion et de règlement du compte prorata sont fixées, en l'absence de conventions particulières, par l'annexe C de la norme NF P 03-001.

47.2. Si une convention particulière est conclue, copie de cette convention est adressée pour information au maître d'œuvre et au maître de l'ouvrage, dans un délai de 15 jours à compter de sa conclusion, par la personne chargée de la gestion du compte prorata.

47.3. Dans les 90 jours qui suivent la réception des travaux, la personne chargée de la tenue du compte prorata adresse au maître d'œuvre une attestation faisant apparaître la situation de chaque entrepreneur vis à vis du compte prorata. Cette attestation, que le maître d'œuvre joint au décompte définitif adressé au maître de l'ouvrage :

- soit déclare que l'entrepreneur est en règle quant à ses obligations au titre du compte prorata ;
- soit indique la somme dont celui ci est encore redevable à ce titre

47.4. Le maître de l'ouvrage communique à l'entrepreneur chargé de la tenue du compte prorata le montant de la dernière situation cumulée de l'entrepreneur au plus tard à la réception des travaux.

47.5. L'entrepreneur débiteur délègue le maître de l'ouvrage, qui accepte, à la personne chargée de la tenue du compte prorata pour que cette dernière reçoive paiement à sa place des sommes que lui doit encore le maître de l'ouvrage au titre du marché. Cette délégation est consentie dans la limite du montant de sa dette au titre du compte prorata.

À cet effet, le maître de l'ouvrage déduit du solde dû à l'entrepreneur la somme indiquée par l'attestation ci-dessus et la verse entre les mains de la personne chargée de la tenue du compte prorata.

47.6. En cours de chantier la personne chargée du compte prorata pourra demander au maître de l'ouvrage l'application des dispositions prévues aux paragraphes 47.3 et 47.5, en cas de non-paiement, et après mise en demeure restée sans effet, des factures ou appels de fonds dus par un entrepreneur au titre du compte prorata.

Les sommes dont l'entrepreneur est redevable au titre du compte prorata feront l'objet d'une attestation de la personne chargée du compte prorata adressée au maître de l'ouvrage avec copie au maître d'œuvre et seront déduites du ou des acomptes à verser à l'entrepreneur

47.7. Pour les opérations importantes, notamment celles comprenant des lots V.R.D. (voiries et réseaux divers), une convention particulière différenciant plusieurs masses de compte prorata pourra être signée.

48. Sans objet

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

49. RESILIATION DU MARCHE

49.1. Résiliation du marché sans mise en demeure

Le marché peut être résilié de plein droit au gré du maître de l'ouvrage sans aucune formalité judiciaire, par l'envoi d'une simple lettre recommandée avec accusée réception et sans que l'entrepreneur ou ses ayants droit puissent prétendre à une indemnité quelconque dans les cas suivants :

- 49.1.1. En cas de sous-traité, cession, transfert ou apport du marché sans l'autorisation du maître de l'ouvrage,
- 49.1.2. En cas d'incapacité, de fraude ou tromperie grave sur la qualité des matériaux ou la qualité d'exécution des travaux,
- 49.1.3. En cas de décès de l'entrepreneur, sauf droit pour le maître de l'ouvrage d'accepter les offres des héritiers ou des successeurs de l'entrepreneur,
- 49.1.4. En cas de dissolution de l'entreprise, si celle-ci est constituée en société ou cessation d'activité dûment constatée,
- 49.1.5. En cas de retard de l'entrepreneur lorsque le retard est tel que les pénalités pour retard excèdent 10% du montant de son marché,
- 49.1.6. En cas de force majeure rendant définitivement impossible la poursuite du chantier,
- 49.1.7. Dans tous les cas où l'entrepreneur ne s'est pas conformé aux stipulations du marché ou aux ordres écrits qui lui ont été donnés.
- 49.1.8. En cas de péremption du Permis de construire ou de résiliation de l'assurance DO consécutive à une interruption de chantier supérieure à 6 mois pour des causes extérieures à la volonté du maître d'ouvrage. Par dérogation à l'article 1794 du Code civil, dans de telles hypothèses, la résiliation ne donnera lieu à aucune indemnisation de l'entrepreneur, autre que le paiement des travaux accomplis au jour de l'interruption du chantier.

49.2. Résiliation du marché après mise en demeure préalable

Le marché est résilié de plein droit, sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, si l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations dans le délai de 10 jours, à compter du jour de la mise en demeure qui lui a été signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire, à compter de la réception de la mise en demeure. Ce délai peut être ramené à deux jours en cas d'urgence. Il est précisé à ce sujet que toutes les clauses du marché sont de rigueur; aucune d'elles ne pourra être réputée comminatoire. Aucune dérogation aux stipulations du marché ne sera admise à moins qu'elle ne fasse l'objet d'un accord écrit entre les parties.

- 49.3. Le marché est également résilié de plein droit en cas d'abandon du chantier dûment constaté par le maître de l'œuvre et huit jours après une simple lettre recommandée valant mise en demeure restée infructueuse (est réputé abandon de chantier, l'accomplissement dans le mois précédant la mise en demeure ci-avant visée, d'un volume de travaux inférieur à la moitié du volume de travaux prévue lors de l'établissement du calendrier d'exécution).
- 49.4. Le marché de l'entreprise sous procédure de sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire est résilié de plein droit, conformément aux articles L622-13, R627-1 et L641-11-1 du Code de Commerce, dans l'hypothèse où, un mois après la mise en demeure adressée à l'administrateur, ou à l'entreprise avec copie de cette mise en demeure au mandataire judiciaire en l'absence d'administrateur, (en cas de redressement judiciaire) ou au liquidateur (en cas de liquidation judiciaire), l'administrateur ou le dirigeant de l'entreprise après avis du mandataire judiciaire, ou le liquidateur n'a pas notifié sa décision de poursuivre l'exécution du marché.
- 49.5. L'entrepreneur pourra prononcer la résiliation de plein droit du marché, en cas d'augmentation ou de diminution de la masse des travaux de plus de 30% par rapport aux prévisions initiales du marché, à condition d'avoir demandé la résiliation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordre de service modifiant la masse de travaux.

- 49.6.** L'ajournement ou l'interruption continue de plus de six mois du fait du maître de l'ouvrage peut entraîner la résiliation de plein droit du marché par l'entrepreneur aux torts du maître de l'ouvrage. Les articles 50.1 et 50.2 seront dans ce cas applicables.

50. CONSEQUENCE DE LA RESILIATION

- 50.1.** Dans tous les cas de résiliation, il sera procédé à la diligence du maître d'œuvre, à un inventaire du chantier (relevé quantitatif et qualitatif des travaux exécutés, matériaux approvisionnés, matériels, installation de chantier).

Il sera réputé contradictoire à l'égard de l'entreprise qui n'aurait pas déféré à la mise en demeure qui lui aurait été faite d'y assister.

- 50.2.** Le maître d'ouvrage dispose du droit de racheter tout ou partie des matériaux ou matériels approvisionnés pour l'exécution du marché et ce au prix du marché.

- 50.3.** Le maître d'ouvrage dispose du droit de racheter ou de conserver à sa disposition :
- les ouvrages provisoires utiles à l'exécution du marché
 - le matériel spécialement construit pour l'exécution du marché

Le prix de rachat ou le prix de location de ces ouvrages et matériels est fixé sur la base de la partie non amortie de leur valeur.

L'entrepreneur garantit au maître d'ouvrage le droit et la possibilité d'utiliser les procédés brevetés ou les brevets pour permettre l'achèvement des travaux par quelque entreprise que ce soit, et laisser à sa disposition tous les matériels, plans, etc... nécessaires.

- 50.4.** Le maître d'ouvrage dispose du droit de conserver à sa disposition tout ou partie du matériel installé sur le chantier ; le prix de location étant fixé d'après le "barème pour la détermination des charges d'emploi des principaux matériels de génie civil" édité par la Fédération Nationale des Travaux Publics affecté d'un rabais de 25%.

- 50.5.** En cas de difficultés sur la fixation du prix ou du loyer et faute d'accord entre les parties, celui-ci sera fixé à dire d'expert.

- 50.6.** Dans tous les cas de résiliation, l'entrepreneur est tenu d'évacuer le chantier et ses annexes (hangars, bureaux, magasins...) dans le délai de quinze jours au plus tard à dater de la demande qui lui en sera faite par le maître d'ouvrage.

A défaut, l'entrepreneur résilié pourra être expulsé sur simple ordonnance du juge des référés.

Le matériel restant sur le chantier et non repris par le maître de l'ouvrage, sera séquestré aux frais, risques et périls de l'entrepreneur.

- 50.7.** Dans tous les cas de résiliation, le maître d'ouvrage pourra passer un nouveau marché aux risques et périls de l'entrepreneur défaillant, les excédents de dépenses et préjudices directs et indirects qui pourraient découler de cette résiliation seront alors à la charge de cet entrepreneur et prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues eu titre des situations en cours de règlement que des retenues de garanties, cautionnés ou non, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.

- 50.8.** Dans le cadre où le maître d'ouvrage résilierait le marché dans les conditions prévues à l'article 1794 du Code Civil, l'indemnité versée à l'entrepreneur sera calculée conformément aux dispositions de cet article.

- 50.9.** Conséquences de la résiliation du marché en cas d'entrepreneurs groupés.

- 50.9.1.** Résiliation du marché du mandataire commun.

- 50.9.1.1.** Si le marché concernant personnellement le mandataire commun est résilié, la notification lui en est faite avec une copie adressée à l'entrepreneur ayant le plus gros montant de travaux à exécuter au titre du marché, lequel devient mandataire commun provisoire des entrepreneurs groupés.

50.9.1.2. Le mandataire commun provisoire remplit la totalité des missions confiées par le présent cahier au mandataire commun. Il reçoit valablement toutes les notifications que le maître de l'ouvrage peut avoir à faire aux entrepreneurs.

50.9.1.3. Le maître de l'ouvrage contractera un marché avec une autre entreprise pour le lot considéré et proposera cette entreprise comme mandataire commun à l'ensemble des corps d'état qui devront l'agréer.

En cas de refus d'agrément par les autres corps d'état intéressés, ceux-ci devront proposer au maître de l'ouvrage un mandataire commun pris parmi les entreprises du chantier et accepté par l'ensemble des entrepreneurs.

50.9.1.4. Le nouvel entrepreneur devient de plein droit membre du groupement avec les conséquences qui en résultent.

50.9.2. Résiliation du marché d'un entrepreneur autre que le mandataire commun.

50.9.2.1. Le maître de l'ouvrage contracte un marché pour le lot considéré avec une nouvelle entreprise et notifie son choix au mandataire commun et à l'ensemble des entrepreneurs du groupement.

50.9.2.2. Aucune modification ne peut être apportée de ce fait aux obligations des entrepreneurs groupés, notamment en ce qui concerne les délais globaux d'exécution et la nature des travaux objet du marché dans la mesure où il n'y a pas eu de retard du fait de la résiliation.

51. RECLAMATIONS DE L'ENTREPRISE

Tout fait ou événement, autre que les intempéries, de nature à motiver, en application des dispositions du marché, une réclamation, pécuniaire ou de délai, par l'entreprise, devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au maître de l'ouvrage dans les quinze jours de sa survenance, faute de quoi l'entreprise serait déchue du droit de présenter au maître de l'ouvrage, par la suite, une quelconque réclamation à raison de ces faits ou événements.

52. T.V.A.

52.1. Les entrepreneurs de travaux immobiliers paient la T.V.A. au taux en vigueur.

52.2. Les entrepreneurs devront indiquer le montant de la T.V.A. incluse dans les mémoires ou situations. Ces mémoires et situations doivent être établis sur papier à entête de l'entreprise ou revêtus du cachet et de la raison commerciale de l'entreprise. Ils doivent être signés d'une personne qualifiée.

52.3. Les entrepreneurs autorisés exceptionnellement à acquitter la taxe d'après leurs débits doivent faire mention de cette autorisation sur leurs mémoires et situations.

53. CONTENTIEUX

53.1. Toutes les contestations se rapportant au présent marché et qui ne pourraient être réglées amiablement seront de la compétence exclusive du Tribunal judiciaire, nonobstant toutes autres clauses attributives de compétences qui pourraient figurer dans les lettres et autres pièces émanant de l'entreprise.

53.2. L'entrepreneur renonce formellement au droit d'exercer une action quelconque contre le représentant légal du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre ou de leurs délégués. En cas de litige, il ne pourrait intenter d'action qu'exclusivement contre la société maître d'ouvrage.

54. PROPRIETE INDUSTRIELLE ET ARTISTIQUE

Il est expressément stipulé, reconnu et accepté par les parties que les types de logements existants à ce jour sont et demeureront la propriété exclusive de l'architecte et du maître de l'ouvrage, ceux-ci conservant la propriété artistique des plans.

Tout nouveau type procédant, soit d'une idée nouvelle, soit d'une modification des types existants ou de leurs caractéristiques, demeureront propriété de l'architecte et du maître de l'ouvrage, dans les mêmes conditions.

En conséquence, l'entreprise s'interdit expressément de la manière la plus formelle d'émettre quelque prétention que ce soit à la propriété artistique ou industrielle des différents types de logements présents ou futurs, dont la

fabrication lui serait commandée et elle s'interdit également expressément et de la manière la plus formelle d'exploiter, pour son compte ou pour le compte de tiers, les devis descriptifs et plans qui lui auront été confiés du chef des présentes ou de leurs suites, ou encore d'y apporter de son propre chef quelque modification que ce soit, comme enfin de réaliser des logements dont la similitude ne serait-ce que dans les principes, les ferait apparaître comme procédant directement des plans et descriptifs qui lui auraient été remis.

55. ADHESION AUX ACTIONS QUALITE MISES EN PLACE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE

L'entreprise déclare adhérer automatiquement aux différentes actions relatives à la qualité qui pourraient être mise en place par le maître d'ouvrage.

56. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution du présent marché, les parties font élection de domicile en leurs demeure et siège respectifs.

Ont lu et accepté le cahier des clauses,

Le maître de l'ouvrage soussigné :

Les entrepreneurs soussignés :

Cachets à apposer par les entrepreneurs

CACHETS ET SIGNATURES DES ENTREPRISES